

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
GELAB S.r.l.**

REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Approvato in data 2 febbraio 2018

Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2024



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO GELAB S.r.l.

*Redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Approvato dal C.d.A. in data 2 febbraio 2018
Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2024*

GELAB S.r.l. a Socio unico – Sede Legale e laboratorio: 25011 CALCINATO (BS) – Via Cavicchione di Sotto,
1
Codice fiscale e n° iscrizione Registro Imprese di Brescia: 10115460155
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.



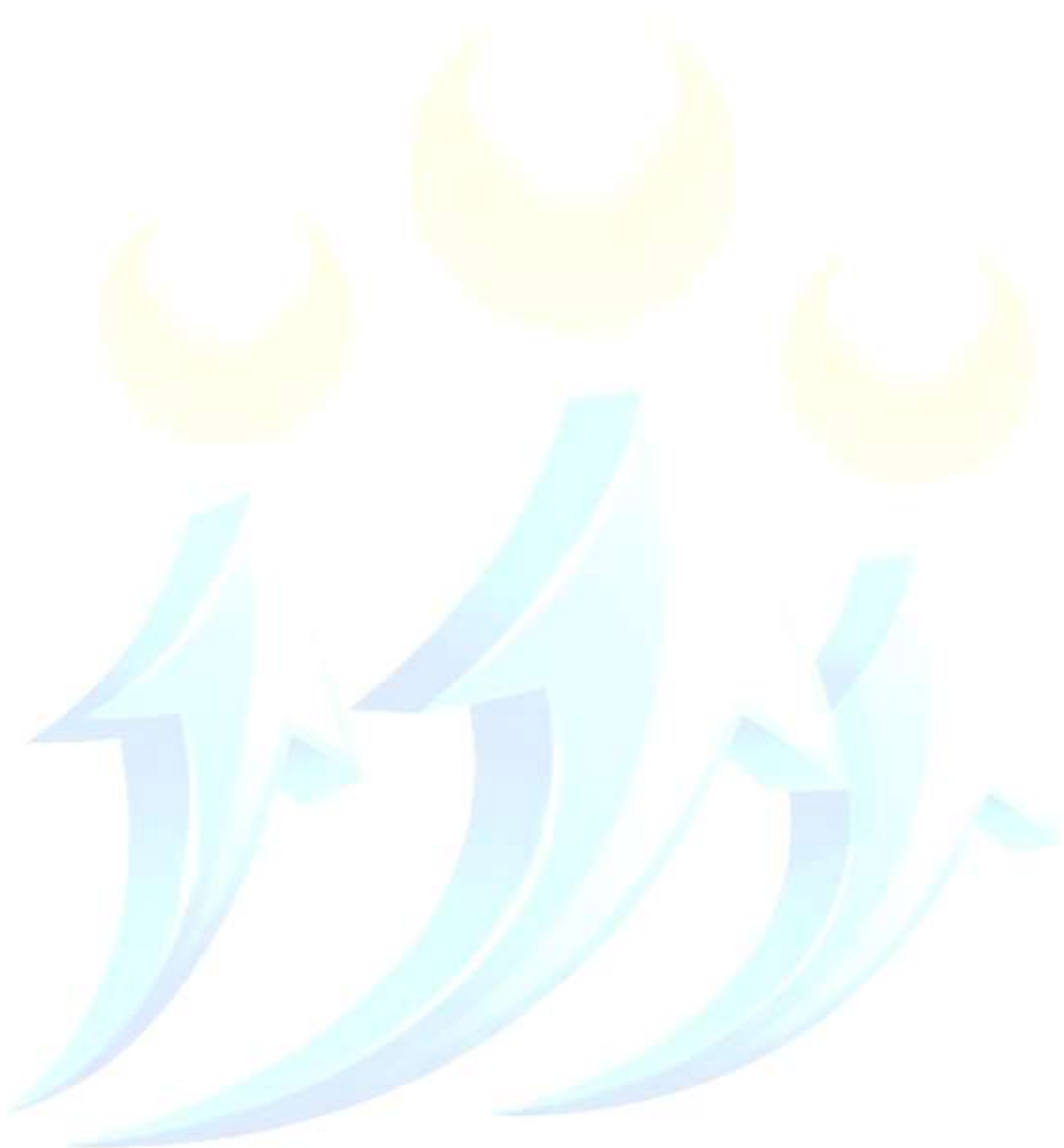
SOMMARIO

PARTE GENERALE	5
1. DEFINIZIONI	6
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, Società ed associazioni	7
2.2. L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	9
3. GELAB S.R.L. E IL SUO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	9
3.1. GELAB S.r.l.	10
3.2. Adozione del MOG da parte di GELAB S.r.l.	13
3.3. Struttura del MOG: Parte Generale, Parte Speciale e allegati	14
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DI GELAB S.R.L.	16
4.1. Caratteristiche, requisiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza	16
4.2. Composizione, nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	18
4.3. Cause di revoca e decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza e loro obblighi di riservatezza	20
4.4. Atti di verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del MOG e relativi interventi da parte dell'OdV.....	21
4.5. Obblighi informativi verso l'OdV	22
4.6. Informazioni dell'OdV agli Organi Sociali	24
5. SISTEMA SANZIONATORIO	25
1.1. Principi generali	25
1.2. Sanzioni per i dipendenti.....	26
5.1. Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	28
6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.	30
6.1. Misure nei confronti dell'Amministratore.	30
6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni, inclusi Partner, Consulenti, Fornitori, e Terzi in genere.	30
6.3. Misure nei confronti dell'OdV.....	31
7. MODELLO E CODICE ETICO	32
8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	33
9. ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001.....	35
PARTE SPECIALE	47
PREMESSA	48
1. AMMINISTRAZIONE E FINANZA.....	51
a) Gestione delle comunicazioni sociali, delle scritture contabili e approvazione del bilancio di esercizio	51
b) Pianificazione e gestione dei flussi finanziari	55
c) Gestione degli adempimenti fiscali.....	60
d) Gestione di note spese e cassa contanti.....	64
2. GESTIONE COMMERCIALE.....	67
3. GESTIONE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	69
a) Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale	69
b) Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	72
PROCEDURA WHISTLEBLOWING	87

**PROCEDURE RICHIAMATE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE98**



PARTE GENERALE



1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

- **Organo Amministrativo:** l'Amministratore Unico di GELAB S.r.l.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività di GELAB S.r.l. nel cui ambito potrebbe profilarsi, in termini concreti, il rischio di commissione o tentata commissione dei Reati previsti dal Decreto.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.
- **Codice Etico:** il codice etico adottato da GELAB S.r.l. e successivi aggiornamenti, parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione.
- **Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner, i Fornitori, etc.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/ o per conto di GELAB S.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Collaboratori Esterni, le Società del Gruppo, le Parti Correlate e i Terzi in genere.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo (subordinato, collaborazione, stage, etc.) con GELAB S.r.l. ivi compresi i dirigenti.
- **D. Lgs. 231/2001 o Decreto:** il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- **Ente/i:** entità fornite di personalità giuridica o Società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.
- **Esponenti Aziendali:** amministratori, dirigenti e dipendenti di GELAB S.r.l.
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali di GELAB S.r.l. che non rientrano nella definizione di Partner.
- **Incaricati di un pubblico servizio:** ai sensi dell'art. 358 cod. pen. *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/ 2001.
- **Modello o MOG:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da GELAB S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con i relativi allegati richiamati.

- **Organi Sociali:** Amministratore Unico e Socio Unico;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo di Controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali GELAB S.r.l. addiviene ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, etc...), ove destinati a cooperare con la Società.
- **Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 cod. pen. *"sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/ 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
- **GELAB S.r.l.:** la Società a Responsabilità Limitata GELAB S.r.l., con sede legale a CALCINATO (BS) – Via Cavicchione di sotto, 1.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, Società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale Decreto, dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei

soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica autore dell'illecito penale.

Al riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa".

Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto si rinvia al Paragrafo 8 della presente Parte Generale.

Il D. Lgs. 231/2001 (artt. 9-23) prevede a carico delle Società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato le seguenti tipologie di sanzioni:

1. pecuniarie;
2. interdittive:
 - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'Ente.

In particolare:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del

Decreto medesimo;

- in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

2.2. L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere ai seguenti requisiti:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto di quanto prescritto nel Modello.

3. GELAB S.r.l. E IL SUO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.

231/2001

3.1. GELAB S.r.l.

GELAB S.r.l. opera nel settore della ricerca scientifica e delle analisi di laboratorio chimico-ambientali su matrici quali acque (reflue, di scarico, di falda), terreni, rifiuti (caratterizzazione, test di cessione, classificazione), aria (in luoghi aperti e chiusi, sulle emissioni inquinanti da parte degli impianti industriali) e amianto.

La ricerca scientifica svolta in ambito chimico-fisico è posta alla base di tutte le attività tecniche, commerciali, finanziarie nel settore ambientale svolte dalla Società, tra cui, principalmente:

- esecuzione di analisi e prove chimico-fisiche, con studi e ricerche relative all'ambiente e agli elementi in esso presenti con controlli qualitativi e merceologici dei materiali in genere, compresi i rifiuti o residui dei processi produttivi;
- pianificazione e realizzazione di interventi sul territorio e assistenza in materia ambientale per il settore privato e pubblico;
- la formazione di tecnici specializzati nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

L'attività di GELAB S.r.l. viene principalmente svolta nella sede legale ed operativa di Calcinato (BS), via Cavicchione di Sotto n. 1, in un Laboratorio in cui sono collocate le strumentazioni tecniche e gli strumenti ad alta tecnologia.

La Società GELAB S.r.l., svolgendo attività di laboratorio e analisi chimiche, opera secondo criteri di autonomia, indipendenza ed imparzialità così come previsti e richiesti dal D.Lgs. 36/2003, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

I requisiti di autonomia, indipendenza ed imparzialità di GELAB S.r.l. sono stati riconosciuti dall'Ente Certificatore ACCREDIA che ha rilasciato al Laboratorio la certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO – IEC 17025:2018.

La Società è detenuta al 100% da Marcello Gabana S.p.A.

MARCELLO GABANA S.p.A. è la Capogruppo del Gruppo "Marcello Gabana" di cui fa parte anche GELAB S.r.l.

Più in particolare, il Gruppo MARCELLO GABANA è composto da dieci Società, suddivisibili in tre grandi macroaree (agroalimentare, ecologico-ambientale, immobiliare):

- 1. Marcello Gabana S.p.A.** – capogruppo;
- 2. Grandi Riso S.p.A.** – controllata, settore agroalimentare;
- 3. Società agricole Tenute Grandi & Gabana S.r.l.**– controllata, settore agroalimentare;
- 4. Gedit S.p.A.** – controllata, settore ecologico-ambientale;
- 5. Ecoplant S.p.A.** – controllata, settore ecologico-ambientale;
- 6. Gelab S.r.l.** – controllata, settore ecologico-ambientale;
- 7. Le Pietrare S.r.l.** – controllata - settore immobiliare;

8. Centro Commerciale Tiburtina 90 S.r.l. – controllata, settore immobiliare;

9. Interlaghi s.r.l. – controllata, settore immobiliare;

10. Magazzini & Molini del Tirreno S.r.l. – controllata, settore immobiliare.

GELAB S.r.l. si occupa di effettuare analisi chimiche sia per le Società del gruppo (in particolare, GEDIT), e per Società esterne (analisi conto terzi). Grazie agli importanti investimenti in tecnologia effettuati negli ultimi anni e all'esperienza maturata con le commesse interne GELAB è diventata un punto di riferimento per enti, aziende e soggetti esterni, privati e pubblici, che hanno deciso di affidarle le proprie analisi.

Tutte le Società del Gruppo – ad eccezione di GELAB S.r.l. – sono sottoposte alla direzione e coordinamento della Capogruppo MARCELLO GABANA S.p.A.

Seppur fino al 16 luglio 2024, GELAB S.r.l. era formalmente sottoposta alla direzione e coordinamento della Capogruppo MARCELLO GABANA S.p.A. – di fatto – operava in assoluta e totale autonomia ed indipendenza rispetto alle direttive della Capogruppo, anche nello svolgimento delle attività poste in essere in favore delle Società GEDIT ed ECOPLANT, facenti parte del Gruppo e con le quali GELAB intrattiene rapporti commerciali (in particolare, GEDIT rappresenta il cliente di maggior rilievo della Società).

In data 16 luglio 2024, al fine di ufficializzare tale situazione di fatto, l'Organo Amministrativo della Capogruppo ha deliberato la cessazione dell'assoggettamento della Società GELAB S.r.l. all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Marcello Gabana S.p.A. e, di conseguenza, GELAB S.r.l. è stata esonerata dal rispetto delle regole di direzione e coordinamento a cui sono sottoposte le altre Società del Gruppo, con conseguente totale autonomia – anche sul piano formale – dell'organo amministrativo di GELAB anche in materia di indirizzi strategici per lo svolgimento dell'attività sociale e di predisposizione e approvazione dei *budget* aziendali.

Conseguentemente, in data 26/07/2024, GELAB S.r.l., ha deliberato di recepire e ratificare la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Marcello Gabana S.p.A. datata 16 luglio 2024, con la quale è stato dichiarato definitivamente cessato – anche sul piano formale – l'assoggettamento di Gelab S.r.l. alla direzione e coordinamento della Capogruppo.

Più in particolare, si ritiene doveroso specificare che:

- l'Organo Amministrativo di GELAB è del tutto distinto e indipendente da quello della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo;
- GELAB ha un proprio OdV autonomo e indipendente rispetto alla Capogruppo e alle altre Società del Gruppo;
- anche se attualmente la funzione amministrativa e contabile è affidata in *outsourcing* a MARCELLO GABANA S.p.A., il soggetto che si occupa della gestione contabile di Gelab S.r.l. è soggetto diverso rispetto al responsabile della contabilità per le altre Società del Gruppo e l'attività di gestione non è accentrata in capo a MARCELLO GABANA S.p.A.

Peraltro, è in attuazione un progetto edilizio mirato a separare la sede legale ed operativa di GELAB da quella di MARCELLO GABANA S.p.A. e delle altre società del Gruppo.

Come anticipato, GELAB S.r.l. ha affidato in *outsourcing* alla Società MARCELLO GABANA S.p.A. una serie di servizi, ossia:

- a) gestione e tenuta della contabilità analitica generale di GELAB, comprensiva di fatturazione clienti e registrazione fatture fornitori, adempimenti in materia di registri iva e liquidazione periodica, stampa dei registri contabili obbligatori, quali libro giornale, inventari, cespiti ammortizzabili;
- b) predisposizione dei dati di bilancio finale di esercizio e delle eventuali situazioni contabili provvisorie infrannuali o di periodo.
- c) predisposizione dei documenti fiscalmente obbligatori e rilevanti, relativi alla dichiarazione dei redditi iva, irap, sostituti di imposta e altre comunicazioni;
- d) assistenza, consulenza e monitoraggio a supporto della gestione commerciale, di marketing e comunicazione;
- e) gestione degli eventuali adempimenti in materia sicurezza, salvaguardia e archiviazione dei dati personali;
- f) servizio di domiciliazione sede legale e/o amministrativa con utilizzo delle complessive strutture di segreteria, centralino telefonico, rete informatica e altri servizi e utenze d'ufficio.

Tali servizi sono attualmente gestiti in *outsourcing* dalle seguenti funzioni aziendali di MARCELLO GABANA S.p.A.:

- a) funzione amministrazione;
- b) funzione personale;
- c) reception;
- d) funzione responsabile sistemi informativi.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico al quale sono stati conferiti tutti i poteri spettanti per legge e per statuto per condurre l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società nello svolgimento della sua attività.

L'Amministratore Unico è Responsabile di Laboratorio, Responsabile Emissioni nonché Direttore Generale. Tutte le altre funzioni, ossia:

- 1. Responsabile Qualità;
- 2. Tecnico analista;
- 3. Tecnico Campionamento Emissioni;
- 4. Tecnico Tarature;
- 5. Impiegato Amministrativo;
- 6. Assistente Responsabile di Laboratorio;
- 7. Responsabile del Personale;
- 8. Responsabile Sistemi Informativi;
- 9. Responsabile commerciale

sono affidate a dipendenti della Società.

La Società ha attualmente dieci dipendenti (incluso l'amministratore).

L'Amministratore Unico è anche Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e Responsabile Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006.

La funzione di RSPP è affidata ad un soggetto esterno.

GELAB è in possesso delle seguenti certificazioni:

- 1. UNI EN ISO 9001:2015;
- 2. Certificato relativo al sistema di gestione SA8000;
- 3. UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

La Società è dotata del Documento di Valutazione dei rischi aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Laboratorio agisce in conformità al Codice Deontologico e alle Linee Guida per la certificazione analitica, emanati dal Consiglio Nazionale dei Chimici, nonché in conformità al Codice Etico della Società, predisposto come corollario al presente Modello, ai sensi del D.Lgs. 231/01.

3.2. Adozione del MOG da parte di GELAB S.r.l.

GELAB S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti. A tal fine, la Società ha ritenuto funzionale alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal Decreto anche nella convinzione che – benché costituisca adempimento facoltativo e non obbligatorio – possa essere un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di GELAB S.r.l., affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

GELAB S.r.l. ha adottato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione in data 2 febbraio 2018.

Successivamente, con delibera dell'Amministratore Unico, è stato adottato il presente aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione – resosi necessario in ragione dell'ampliamento dei reati presupposto – nell'ambito del quale è stata svolta un'approfondita *gap analysis* (interviste ed esame della documentazione aziendale della Società), all'esito della quale sono state individuate le Aree a Rischio in relazione ai reati presupposto previsti dal Decreto, con la valutazione del relativo rischio specifico e l'indicazione delle conseguenti regole di condotta/procedure da tenere/seguire.

Il presente Modello è, dunque, piena espressione della volontà di GELAB S.r.l. di adottare un MOG che si adatti allo sviluppo della Società e che rispecchi in termini di maggior concretezza, pragmaticità ed effettività la realtà societaria.

Il Modello è stato redatto anche tenendo presenti, oltre che le prescrizioni del Decreto e le Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria (con particolare riferimento alle *"Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231 / 2001"* proposte da Confindustria, secondo l'ultimo aggiornamento, approvate dal Ministro della Giustizia e alle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne."* approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023), anche la cosiddetta *"best practice"*, cioè la migliore pratica maturata nel periodo di vigenza della normativa.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole di condotta/procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volte a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto e, più in particolare, dei reati ritenuti a rischio commissione.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di GELAB S.r.l., in particolare nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da GELAB S.r.l., in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui GELAB S.r.l. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a GELAB S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di condotta/procedure istituite;
- il costante aggiornamento delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi gli illeciti;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'emanazione di regole di condotta/procedure dotate di specificità e volte a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle attività a rischio;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico e idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3. Struttura del MOG: Parte Generale, Parte Speciale e allegati

Il presente Modello è composto:

- da una "Parte Generale";
- da una "Parte Speciale" suddivisa in relazione ai processi aziendali c.d. "sensibili";
- nonché dagli allegati ivi richiamati ossia: il Codice Etico, la Procedura Whistleblowing, organigramma funzionale le Procedure/Policy/Linee Guida adottate dalla Società ed operanti nelle diverse parti speciali del MOG ed ivi richiamate.

La Parte Speciale è stata redatta in funzione dei processi aziendali c.d. “sensibili” e dei presidi adottati dalla Società per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto quali presupposti per la responsabilità dell’Ente.

Il presente Modello è adottato ed efficacemente attuato dall’Amministratore Unico, in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, e anche le successive modifiche e integrazioni dovranno essere adottate ed efficacemente attuate dall’Organo Amministrativo stesso.

L’Amministratore Unico ha la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, individuando, nel caso, eventuali ed ulteriori aree a rischio e prevedendo, di conseguenza, le relative regole di condotta/procedure.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura normativa, operativa e/o organizzativa all’interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall’OdV di GELAB S.r.l. all’Amministratore Unico, ai fini della definitiva valutazione e adozione da parte di quest’ultimo.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) DI GELAB S.R.L.

4.1. Caratteristiche, requisiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231 individua tra gli elementi essenziali per garantire efficienza ed efficacia al Modello, la nomina di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di promuoverne altresì l'aggiornamento.

Più in particolare, l'Organo Amministrativo di GELAB S.r.l., in attuazione di quanto previsto dal Decreto 231, con la stessa delibera con la quale adotta il Modello, istituisce l'Organismo di Vigilanza, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di promuoverne l'aggiornamento.

Sono pertanto di competenza dell'Organismo di Vigilanza di GELAB S.r.l. le attività di vigilanza previste dal Modello e, in particolare, le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del Decreto 231, che possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti.

La nomina dell'OdV, nonché l'eventuale revoca (per giusta causa), sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

Secondo le disposizioni del Decreto 231 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto 231, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- onorabilità;
- disponibilità di risorse finanziarie.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza garantiscono l'effettivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'OdV.

A tal fine è necessario che i componenti del medesimo Organismo (o l'unico componente, ove sia istituito un Organismo monocratico), non siano:

- (i) direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- (ii) gerarchicamente sottoposti a quanti effettuino predette attività;
- (iii) in conflitto di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali in generale e con il vertice in particolare.

L'OdV è autorizzato ad accedere a tutte le funzioni aziendali per raccogliere le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti.

In capo all'OdV non debbono essere posti compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

Professionalità

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali in materia ispettiva e consulenziale, ossia la conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati, nonché, in generale, competenze adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri d'indagine, anche con il supporto di consulenti esterni;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede;
- nell'ottica di assicurare l'effettività delle attività poste in essere, garantire la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (i.e. verbali delle riunioni, relazioni o informative specifiche, report inviati e/o ricevuti, risultanze delle istruttorie relative alle segnalazioni, etc...).

Onorabilità

L'Ente deve prevedere cause di ineleggibilità o revoca dei componenti dell'OdV che evitino che un soggetto condannato per reati-presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 possa rimanere in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Disponibilità di risorse finanziarie

Al fine di garantire assoluta indipendenza e autonomia nello svolgimento dei propri compiti, è inoltre previsto che l'OdV sia destinatario di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività.

Requisiti

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) capacità di svolgere l'incarico: non può essere nominato, dunque, un Organismo di Vigilanza che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) onorabilità, e cioè non può essere nominato Organismo di Vigilanza che ha subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 231, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
 8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo;
 9. soggetti nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare, all'atto della nomina, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

4.2. Composizione, nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di GELAB S.r.l. può essere nominato in composizione collegiale o monocratica.

In capo di Organismo di Vigilanza collegiale, almeno uno dei componenti dell'OdV dovrà essere scelto fra soggetti interni alla Società che si occupino di controlli interni, mentre gli altri soggetti saranno nominati tra soggetti esterni all'Ente, particolarmente qualificati sotto il profilo professionale in ambito legale, e sui temi di *compliance*, sicurezza e controllo interno e con esperienza nel settore nel quale opera GELAB S.r.l.

Se, invece, la Società dovesse optare per un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, dovrà essere nominato un soggetto esterno alla Società,

particolarmente qualificato sotto il profilo professionale in ambito legale (specializzato in diritto penale e diritto dell'ambiente).

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati.

La loro sostituzione prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo (anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza), intendendosi per tali, a titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte del membro dell'Organismo;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venire meno dei requisiti di capacità e onorabilità;
- la mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi;
- la mancata comunicazione all'Organo Amministrativo da parte di un membro dell'Organismo del verificarsi di una causa di decadenza;
- il verificarsi di una delle cause di sospensione o revoca;
- con riferimento al solo membro interno, il venir meno del rapporto di lavoro con la Società.

L'OdV può disciplinare il proprio funzionamento interno anche tramite un Regolamento delle proprie attività (*i.e.* determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, *etc...*) ma deve:

garantire – almeno su base annuale – un incontro con i referenti delle funzioni aziendali di MARCELLO GABANA S.p.A., che svolgono in *outsourcing* attività in favore di GELAB S.r.l., più in particolare i responsabili delle funzioni responsabile sistemi informativi, reception, amministrazione e personale. L'OdV potrà richiedere ai referenti delle funzioni aziendali appena elencate di prendere visione dei documenti/atti – anche a campione – relativi alle attività svolte da MARCELLO GABANA S.p.A. in favore di GELAB S.r.l.. In occasione dell'incontro, l'OdV dovrà verificare che le procedure richiamate nel presente MOG, relative alle funzioni demandate in *outsourcing* a MARCELLO GABANA S.p.A., siano ancora attuali ed in vigore. In caso contrario, l'OdV – dopo aver esaminato e valutato le nuove istruzioni/linee guida/procedure operative – dovrà segnalare all'Amministratore Unico la necessità di aggiornare il presente MOG, precisando anche le proprie valutazioni circa le nuove istruzioni/linee guida/procedure operative;

garantire almeno tre sedute l'anno;

riferire all'Organo Amministrativo, sia su base almeno annuale, per il tramite di apposite relazioni inerenti alle attività svolte nell'ambito dell'esercizio di riferimento, sia su base continuativa, ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal medesimo Organismo;

riunirsi – almeno una volta all'anno – con gli Organismi di Vigilanza delle altre Società del Gruppo.

Al fine di garantire l'efficacia del Modello, i membri dell'Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo dovranno, in ogni caso e sempre, essere soggetti distinti ed autonomi e non potranno assumere la carica di OdV in altre Società del Gruppo.

L'Organo Amministrativo di GELAB S.r.l. stabilisce, per l'intera durata della carica e ratifica il compenso annuo spettante ai membri dell'Organismo di Vigilanza ed il *budget* annuale a sua disposizione.

4.3. Cause di revoca e decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza e loro obblighi di riservatezza

Revoca

L'Amministratore Unico di GELAB S.r.l. può revocare per giusta causa l'OdV:

- nel caso in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello Organizzativo;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV;
- nonché quando l'Organo Amministrativo venga a conoscenza della mancanza dei requisiti e caratteristiche, costituenti cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva e meramente esemplificativa:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'omessa redazione della

relazione annuale riepilogativa sull'attività svolta nel corso dell'esercizio, all'Amministratore Unico;

- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento");
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità d'azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

Decadenza

L'OdV decade dalla carica nel momento in cui successivamente alla sua nomina:

- si trovi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perda i requisiti di capacità, onorabilità sopra descritti;
- si accerti che ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231 in relazione a Reati o Illeciti Amministrativi commessi durante la loro carica.

Obblighi di riservatezza

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovesse pervenire in ordine alle violazioni, anche solo presunte, del Modello Organizzativo – e si astiene dal ricercare ed utilizzare tali informazioni, per fini diversi da quelli specificamente previsti dal presente Modello o, in ogni caso, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

4.4. Atti di verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del MOG e relativi interventi da parte dell'OdV

L'OdV, coordinandosi con i Responsabili delle Funzioni aziendali di volta in volta interessate, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, degli illeciti di cui alla Parte Speciale.

In particolare, l'OdV dovrà svolgere:

- verifiche su singoli atti, procedendo periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi alle Aree di operatività sociale, secondo modalità dallo stesso individuate;

- verifiche delle regole di condotta/procedure/linee guida/istruzioni operative/prassi aziendali, procedendo periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione delle stesse del presente Modello Organizzativo;
- verifiche del livello di conoscenza del MOG, anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute nonché attraverso eventuali sessioni di formazione-informazione;
- verifiche circa l'attualità del Risk Assessment finalizzate a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell'organizzazione ovvero del *business* di GELAB S.r.l., così come in caso di integrazioni o modifiche del Decreto 231.

Ai fini di un programmato esercizio dei poteri di vigilanza assegnati, l'OdV presenterà annualmente all'Amministratore Unico il proprio Piano di Intervento predisposto su base annuale, individuando le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

L'Organismo di Vigilanza potrà comunque effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel Piano di Intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

Nell'attuazione del Piano degli Interventi, l'OdV potrà adottare procedure utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza, che saranno comunicate alle funzioni interessate, e istituire gruppi di lavoro su particolari tematiche.

In caso di circostanze particolari (ad esempio, emersione di precedenti violazioni), l'OdV avrà cura di applicare sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi oggetto di analisi.

Per l'attività di verifica, l'OdV può avvalersi del supporto di qualsiasi funzione della Società, nonché di consulenti esterni con adeguate competenze in materia.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni di volta in volta interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'OdV dovrà essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione sarà custodita dallo stesso OdV, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi Processi a Rischio, può proporre all'Amministratore Unico gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

4.5. Obblighi informativi verso l'OdV

Tutti i dipendenti e, in particolare, i responsabili delle funzioni aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e

tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano GELAB o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali misure irrogate (nei confronti di tutti gli Esponenti Aziendali) qualora essi siano legati alla commissione di Reati o alla violazione delle regole di comportamento previste dal presente Modello;
2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla GELAB.

Più in particolare, i flussi informativi avvengono:

- A. ad evento, allorquando si verificano – ad esempio – accessi o ispezioni da parte di organi di Polizia Giudiziaria (GdF/ARPA) o infortuni sul luogo di lavoro;
- B. in ogni caso, il Responsabile delle funzioni aziendali della Società dovrà informare l'OdV con cadenza semestrale di eventuali eventi di cui al punto 1 del presente paragrafo; la comunicazione degli Esponenti Aziendali all'OdV dovrà essere inoltrata ogni sei mesi anche allorquando non si siano verificati eventi rilevanti ai sensi del presente Modello.

L'OdV può proporre all'Amministratore Unico eventuali modifiche o aggiunte della lista sopra indicata.

Le segnalazioni avverranno come segue:

- chiunque può effettuare segnalazioni circostanziate – fondate su elementi fattuali "precisi e concordanti" - di condotte che possano integrare un reato presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, ovvero di violazioni del Modello 231 di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni; la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto 231; qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto 231; osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine in GELAB; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 5;
- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta o orale. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/ o in mala fede;

- i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del canale dedicato di cui al successivo punto;
- è prevista l'istituzione di un "canale informativo dedicato", da parte dell'OdV, di GELAB, con duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e di risolvere velocemente casi di dubbio, tutte le segnalazioni dirette all'OdV potranno e dovranno essere effettuate tramite indirizzo email dedicato (odv@gelab.it) al quale potrà avere accesso diretto esclusivamente l'OdV;
- le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo paragrafo 5.

Le segnalazioni relative alle funzioni aziendali affidate in *outsourcing* a MARCELLO GABANA S.p.A. (ossia, responsabile servizi informativi, personale, reception e amministrazione), possono essere inviate da parte di tutti oltreché all'Organismo di Vigilanza di GELAB, all'indirizzo e-mail sopra riportato anche direttamente all'Organismo di Vigilanza di MARCELLO GABANA S.p.A., al seguente indirizzo odv@marcellogabana.it.

Sarà compito dell'OdV delle due Società coordinarsi per gestire la segnalazione, effettuare approfondimenti e assumere eventuali provvedimenti in merito.

Si segnala altresì che, avuto riguardo al Decreto 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. "Decreto Whistleblowing"), la Società ha valutato l'opportunità di attribuire all'OdV la funzione di ricevere, non solo le segnalazioni inerenti alle violazioni e/o presunte violazioni del MOG (come disciplinato dal presente MOG), bensì, anche le violazioni ai sensi del richiamato Decreto Whistleblowing.

A tal riguardo, si rimanda all'apposita procedura sul tema approvata dall'Organo Amministrativo della Società e allegata al presente Modello.

4.6. Informazioni dell'OdV agli Organi Sociali

L'OdV riferisce direttamente all'Amministratore Unico e mantiene costanti rapporti con quest'ultimo in ordine alle tematiche inerenti all'attuazione del Modello Organizzativo.

L'OdV informa, per iscritto, l'Amministratore Unico in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno annualmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni.

L'OdV dovrà far pervenire l'informativa annuale all'Amministratore Unico entro il 15 febbraio e, in ogni caso, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.

L'OdV potrà essere convocato dall'Amministratore Unico ovvero dal Socio Unico, per riferire sulla propria attività e potrà chiedere di conferire con gli stessi.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

1.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e), comma 2-bis lett. d) e l'art. 4, lett. b) del Decreto 231, indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello 231, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'Autorità Giudiziaria.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale – prevista contrattualmente – delle obbligazioni dei "Destinatari".

La violazione del Modello lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari.

Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero l'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. e) del Decreto 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informativa all'Organismo di Vigilanza.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate nei singoli casi in base ai criteri generali di seguito indicati ed in proporzione alla gravità delle mancanze.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni delle prescrizioni del Modello, ivi compresa la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di

prevedere l'evento;

- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario; tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei cinque anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni si applica la sanzione più grave.

I Destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi/regole di condotta/Procedure e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite e/o richiamate nel presente Modello.

Ogni eventuale violazione rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2105 c.c. e inquadrabile nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi della L. 300/70 (c.d. "Statuto dei lavoratori");
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale legittimante la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni a vario titolo commesse, in ogni caso, devono rispettare i principi di gradualità e di proporzionalità, con riferimento alla gravità delle violazioni commesse.

Qualora, tuttavia, il fatto per la sua natura, le modalità e le circostanze nel quale è stato commesso, integri profili di particolare rilevanza o sia di significativo pregiudizio per la disciplina aziendale, la Società potrà adottare provvedimenti disciplinari senza tenere conto del principio di gradualità.

Le sanzioni ed il relativo *iter*, come si avrà modo di precisare nei paragrafi che seguono, si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

1.2. Sanzioni per i dipendenti

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello 231 e nei propri allegati, da parte dei lavoratori subordinati (a prescindere dalla tipo di contratto lavorativo) può dar luogo,

secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti (od anche sanzioni) disciplinari stabiliti dal CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Le violazioni, da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinari di cui al CCNL di categoria ("Obblighi del dipendente") danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- rimprovero verbale: nei casi di violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
- rimprovero scritto (censura): verrà applicata nei casi di
 - (i) violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;
 - (ii) recidiva nelle violazioni comportanti un rimprovero verbale;
- multa di importo variabile fino ad un massimo di tre ore di retribuzione: oltre nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) l'inosservanza delle procedure previste dal Modello, riguardanti un procedimento in cui una delle parti necessarie è la Pubblica amministrazione;
 - (ii) reiterate violazioni comportanti un rimprovero scritto;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione sino a tre giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
 - (ii) reiterate violazioni comportanti la multa per un importo fino a tre ore di retribuzione;
- licenziamento con preavviso: nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna e reiterata violazioni di cui al precedente punto;
- licenziamento senza preavviso: sanzione applicata per mancanze commesse dolosamente e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto 231 tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- (ii) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione della procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- (iii) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui all'ultimo punto, la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza avergli permesso di difendersi.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa.

Se entro ulteriori cinque giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore.

La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente, anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

5.1. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dipendenti che ricoprano la qualifica di dirigenti dei principi, regole di condotta/Procedure previsti o richiamati dal presente Modello Organizzativo o di adozione, nell'espletamento dell'attività lavorativa, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dalla stessa applicato.

Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, è sanzionato considerando in sede applicativa il principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c. e valutando, per ciascuna

fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

In particolare, in caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, regole di condotta/Procedure adottate o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso e del Codice Etico, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste e/o richiamate nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello medesimo, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
 - il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche in caso di negligente mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico o dalle procedure interne applicabili, così come la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei medesimi dirigenti o, più in generale, l'assunzione – nell'espletamento delle rispettive mansioni – di comportamenti negligenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- in caso di violazione grave di una o più prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico tale da configurare un notevole inadempimento ma non tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

In ogni caso di attivazione delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello Organizzativo, dovrà essere preventivamente informato l'Organismo di Vigilanza a cui verrà richiesto di esprimere il proprio parere.

6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.

6.1. Misure nei confronti dell'Amministratore.

Pur nel pieno rispetto della dignità della persona, dei principi di proporzione ed adeguatezza e della regola del contraddittorio, la Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere dal proprio Organo Amministrativo, il quale per il suo ruolo manifesta l'immagine della Società stessa verso i Dipendenti, i Clienti, i Creditori, le Istituzioni Pubbliche, le Autorità Amministrative, le Autorità Giudiziarie, i Terzi e il pubblico in genere.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dell'Organo di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Socio Unico che adotterà gli opportuni provvedimenti, commisurati al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e gravità del comportamento, previa garanzia del contraddittorio.

Le decisioni del Socio Unico verranno assunte per il tramite delle opportune delibere in conformità alla legge e Statuto, provvedendo, ove del caso, all'immediata revoca del mandato e/o l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni, inclusi Partner, Consulenti, Fornitori, e Terzi in genere.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello ai medesimi applicabile, determina la risoluzione del rapporto contrattuale e/ o la revoca dell'incarico professionale: a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore di GELAB S.r.l., in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/01, dà diritto a GELAB S.r.l. di risolvere unilateralmente il contratto/revocare il mandato, ovvero, in alternativa, di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto.

La clausola risolutiva espressa dovrà essere controfirmata da Terzo e dovrà essere indicato dove reperire il Modello

Se il soggetto non ha possibilità di prendere visione del Modello dal sito internet, la Società dovrà consegnarlo in forma cartacea.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

6.3. Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, l'Amministratore Unico di GELAB S.r.l., previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, l'immediata revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

7. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, allegato al Modello stesso.

Sotto tale profilo, si precisa che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di GELAB S.r.l. allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che per qualsiasi ragione entrano in rapporto con la Società;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio e/o nell'interesse dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso e della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Sono, infatti, Destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231), ma, anche, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Fra i Destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli Organi Sociali, l'Organismo di Vigilanza, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti Esterni e le Società del Gruppo.

La Società intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui intende attenersi e conformarsi.

L'attività di formazione e comunicazione può essere supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, *inter alia*, i compiti di promuovere e definire le iniziative

- (i) per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- (ii) per la sensibilizzazione nei confronti dello stesso.

Il Modello Organizzativo è, pertanto, comunicato a tutto il personale della Società tramite e-mail con ricevuta di conferma di ricevimento e lettura.

Tali ricevute verranno archiviate e conservate dalla Società.

Il Modello, in ogni caso, sarà consultabile sul sito internet (<https://www.gelab.it/>) e affisso presso la sede dell'azienda, sita a Calcinato (BS) in via Cavicchione di Sotto n. 1.

Ai nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di presa visione e lettura del

presente Modello.

GELAB S.r.l. porta a conoscenza dei propri Consulenti, Fornitori, Partner e Terzi in genere, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo (tra i quali, sicuramente e obbligatoriamente, la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società) il contenuto del presente Modello.

Il rispetto del Modello dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali Destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I Consulenti, i Fornitori, i Partner e i Terzi in genere dovranno essere informati del dovere che il loro comportamento non metta a dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per GELAB S.r.l. nelle condizioni di violare le regole di condotta/procedure, i sistemi di controllo, il Codice Etico e il Modello in generale.

Potranno essere forniti ai Consulenti, Fornitori, Partner e Terzi in genere apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da GELAB S.r.l. sulla base del presente Modello, contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

9. ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001.

Alla data del 17 luglio 2024 (data di entrata in vigore della L. n. 90/2024 che ha apportato alcune modifiche al D.lgs. 231/2001) gli illeciti di cui il Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli Enti sono i seguenti:

1) fattispecie criminoso previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto, c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, e precisamente:

- art. 314, comma 1 c.p. - peculato (quando il fatto offende interessi finanziari dell'Unione Europea);
- art. 316 c.p. - peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende interessi finanziari dell'Unione Europea);
- art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 317 c.p. - Concussione;
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.);
- art. 319-ter, commi 1 e 2 c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio (quando il fatto offende interessi finanziari dell'Unione Europea);
- art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite;
- art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti;
- art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

- art. 640-*bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo;

2) fattispecie criminosi di cui all'art. 24-bis del Decreto, c.d. delitti informatici e trattamento illecito dei dati, ovvero:

- art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici;
- art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-*quinqies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 629, comma 3, c.p. - Estorsione mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinqies* ovvero con la minaccia di compierle;
- art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-*quater*.1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 635-*quinqies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-*quinqies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

3) fattispecie criminosi previste dall'art. 24-*ter* del Decreto, c.d. delitti di criminalità organizzata, in particolare:

- art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere;
- art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso;

- art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso;
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis;
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari;
- L. 203/91 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

4) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-bis del Decreto, c.d. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente:

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendila e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete;
- art. 455 c.p. - Spendila e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo;
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

5) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-bis.1 del Decreto, c.d. delitti contro l'industria e il commercio ossia:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali;

- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari;

6) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-ter del Decreto, c.d. reati societari, e precisamente:

- art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;
- art. 2621-bis c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- art. 2625, comma 2 c.c. - Impedito controllo;
- art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante;
- art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 c.c.- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 c.c. comma 3 - Corruzione tra privati, quanto alla sola condotta attiva del corruttore;
- art. 2635-bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'Assemblea;
- art. 2637 c.c. - Aggiotaggio;
- art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;

7) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quater del Decreto, con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso

di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

- art. 270 c.p. - Associazioni sovversive;
- art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico;
- art. 270- *ter* c.p. - Assistenza agli associati;
- art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270-*quater.1* c.p. - Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo;
- art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270- *quinquies.1* - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- art. 270- *quinquies.2* - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo;
- art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- art. 280- *ter* c.p. - Atto di terrorismo nucleare;
- art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- art. 289-*ter* c.p. - Sequestro di persona a scopo di coazione;
- art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato;
- artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione;
- artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999;

8) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-*quater.1* del Decreto, c.d. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:

- art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali

femminili;

9) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quinquies del Decreto con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile;
- art. 600-ter c.p. commi 1,2,3,4 - Pornografia minorile;
- art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p. - Tratta di persone;
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-undecies - Adescamento di minorenni;

10) fattispecie criminoso di cui all'art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF, c.d. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente:

- art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 TUF - Manipolazione di mercato;
- art. 14 Reg. UE n. 596/2014 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- art. 15 Reg. UE n. 596/2014 - Divieto di manipolazione del mercato;

11) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-septies del Decreto, c.d. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ossia:

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo;
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi e gravissime;

12) fattispecie criminoso di cui all'art. 25-octies del Decreto, c.d. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:

- art. 648 c.p. - Ricettazione;

- art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio;
- art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-*ter*. 1 c.p. – Autoriciclaggio;

13) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-octies.1 del Decreto, c.d. delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti, ovvero:

- art. 493-*ter* c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 493-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 512-*bis* c.p. – Trasferimento fraudolento di valori;
- art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

14) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-nonies del Decreto, c.d. delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare:

- art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- art. 171-*bis* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- art. 171-*ter* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- art. 171-*septies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- art. 171-*octies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

15) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-decies del Decreto, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ovvero:

- art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria;

16) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-undecies del Decreto, c.d. reati ambientali, ovvero:

- art. 452-*bis* c.p. - inquinamento ambientale;

- art. 452-*quater* c.p. - disastro ambientale;
- art. 452-*quinquies* c.p. - delitti colposi contro l'ambiente;
- art. 452-*sexies* c.p. - traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- art. 452-*octies* c.p. - circostanze aggravanti;
- art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- art. 727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- art. 137 commi 2, 3, e 5 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/ o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/ o dalle autorità competenti;
- art. 137 comma 11 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;
- art. 256 comma 1 lett. a e lett. b D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Gestione non autorizzata di rifiuti;
- art. 256 comma 3 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;
- art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Miscelazione di rifiuti pericolosi;
- art. 256, comma 6, primo periodo, D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- art. 257 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 152/06 s.m.i. - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;
- art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/06 s.m.i.- Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;
- art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06 smi - Traffico illecito di rifiuti;
- art. 260, comma 1 e 2 D. Lgs. 152/06 smi -Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Con D.lgs 21/2018 il riferimento all'art. 260 c.p. è stato sostituito dal riferimento al reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- art. 260-*bis*, comma 6 D. Lgs. 152/06 smi - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti
- art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo D. Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;

- art. 260-*bis*, comma 8 D. Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata;
- art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06 smi - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti;
- artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 3 bis comma 1 art e 6 comma 4 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;
- artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi;

17) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-duodecies del Decreto che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano impiegati cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, ovvero:

- art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;

18) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-terdecies del Decreto, cd. reati in materia di razzismo e xenofobia, ovvero:

- art. 3 co. 3 *bis* della Legge n. 654 del 1975 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;

19) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quaterdecies del Decreto, in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, ovvero:

- art. 1 L. n. 401/1989 - Frodi in competizioni sportive;
- art. 4 L. n. 401/1989 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;

20) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, reati tributari, ovvero:

- art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture

o altri documenti per operazioni inesistenti;

- art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele;
- art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione;
- art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione;

21) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto, c.d. reati di contrabbando, ovvero:

- art. 282 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- art. 283 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- art. 284 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- art. 285 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- art. 286 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nelle zone extra-doganali;
- art. 287 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- art. 288 D.P.R. n. 43/1973 – Contrabbando nei depositi doganali;
- art. 289 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
- art. 290 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- art. 291 D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
- art. 291-*bis* D.P.R. n. 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 291-*ter* D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 292 D.P.R. n. 43/1973 - Altri casi di contrabbando;

- art. 295 D.P.R. n. 43/1973 - Circostanze aggravanti del contrabbando;

22) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-septiesdecies del Decreto, delitti contro il patrimonio culturale, ovvero:

- art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali;
- art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali;
- art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- art. 518-novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- art. 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte;

23) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-duodevecies del Decreto, reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, ovvero:

- art. 518-sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali;
- art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

24) fattispecie criminoso previste dall'art. 12 L. 9/2013, responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- art. 442 c.p. - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate;
- art. 440 c.p. - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari;
- art. 444 c.p. - Commercio di sostanze alimentari nocive;
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

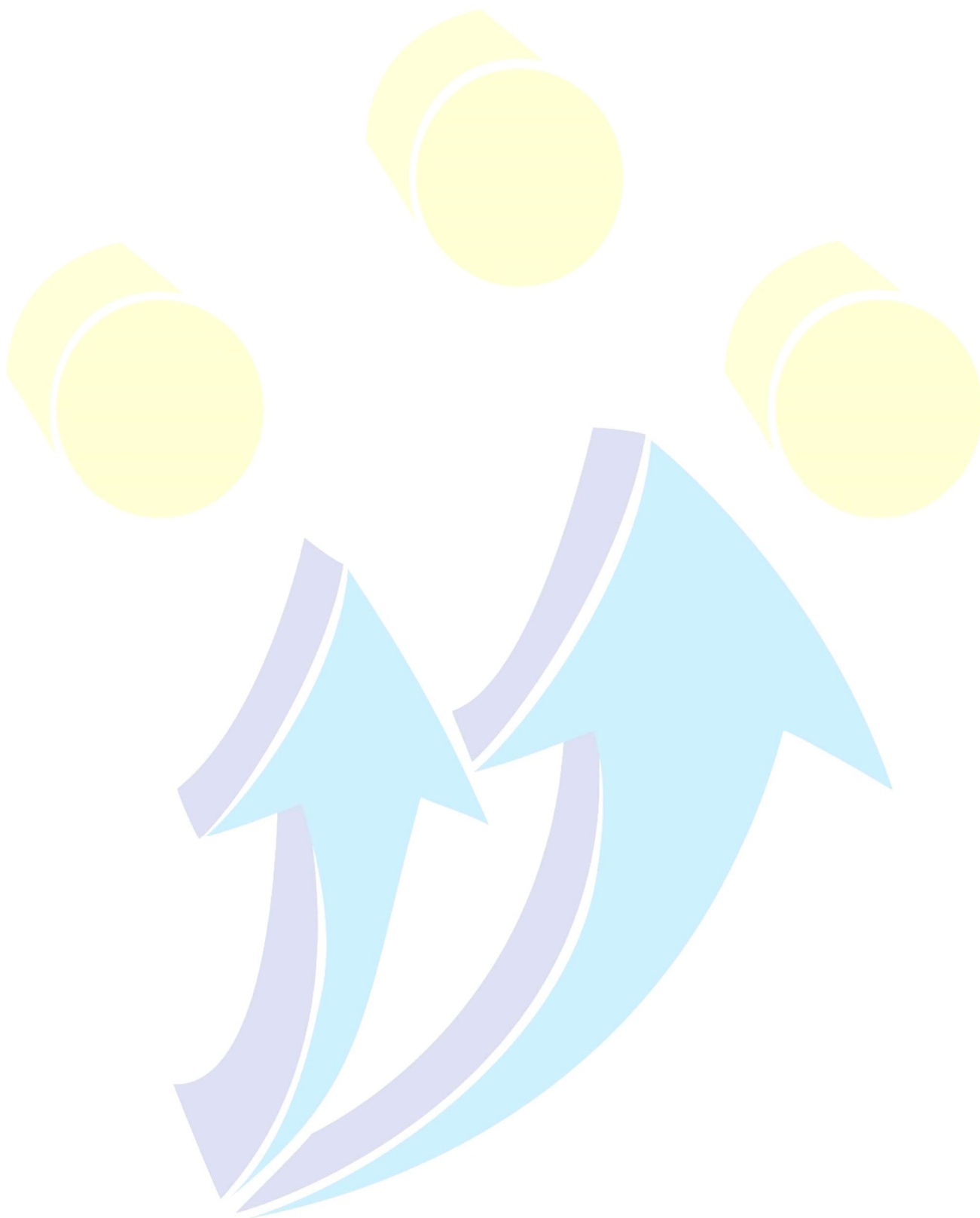
- art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

25) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della L. n. 146/06, che estende il D. Lgs. 231/01 a taluni reati qui di seguito indicati, se commessi a livello transnazionale, ovvero:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere;
- art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso;
- art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale;
- art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 74 D.P.R. n. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

art. 12 c. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/98, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

PARTE SPECIALE



PREMESSA

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 ritenute a rischio commissione in relazione all'attività normalmente svolta da GELAB S.r.l. e, conseguentemente, individuarne il grado di rischio;
- stabilire, a livello dei rischi-reato in esame, le regole di comportamento direttamente applicabili (*i.e.* norme comportamentali di rilievo e divieti specifici);
- richiamare le procedure/policy/linee guida/istruzioni operative/prassi costituenti un presidio finalizzato a prevenire la commissione dei reati in esame.

Al riguardo, e in linea generale, l'Amministratore Unico di GELAB S.r.l. ha ritenuto prioritario che tutti i processi aziendali sensibili della Società si uniformassero ai seguenti principi:

- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale;
- proceduralizzazione delle attività a rischio di reato, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali e limitare le decisioni aziendali basate su scelte discrezionali non legate a predefiniti criteri oggettivi.

GELAB S.r.l. ha provveduto ad analizzare i processi aziendali nonché le prassi ed i sistemi di controllo interni adottati dalla Società nell'ambito dei suddetti processi aziendali.

Tale analisi è stata svolta Società avvalendosi anche di professionisti esterni, attraverso l'esame dell'attività e della documentazione aziendale (processi principali, organigrammi, procure, disposizioni organizzative, etc.) e attraverso una serie di interviste con i Responsabili delle diverse strutture aziendali.

Sono stati formalizzati, quindi, appositi documenti di sintesi di quanto emerso in sede di intervista ed è stata predisposta una mappatura delle attività potenzialmente a rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto 231.

Il lavoro di analisi si è sviluppato in diverse fasi.

In prima battuta, GELAB S.r.l. ha provveduto:

- ad individuare i processi aziendali c.d. sensibili nell'ambito dei quali è configurabile un rischio – anche minimo – di commissione di una o più ipotesi

di reati-presupposto previsti dal Decreto (Aree a Rischio);

- ad analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
- ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessate nonché la prassi aziendale adottata;
- a individuare le procedure/policy/linee guida adottate dalla Società nonché quelle adottate da Marcello Gabana S.p.A. in relazione alle attività a quest'ultima affidate in *outsourcing* e considerate idonee a ridurre il rischio di commissione di Reati Presupposti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (c.d. *risk self-assessment*), ha identificato i processi aziendali sensibili, nell'ambito dei quali può essere potenzialmente commesso uno dei reati tra quelli previsti dal Decreto.

In particolare, per ogni area a rischio/funzione individuata durante la suddetta attività di mappatura, nella presente Parte Speciale del Modello sono illustrati:

- le **attività sensibili** nell'ambito delle quali, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio – seppur minimo – di potenziale commissione di alcuni dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, se commessi nell'interesse o a vantaggio della Società;
- i **reati potenziali** che potrebbero essere perpetrati nell'ambito delle attività sensibili a rischio;
- i **presidi a tutela del rischio**, intesi come prassi societarie/ linee guida/ *policy*/ procedure e istruzioni operative esistenti a cui uniformarsi, al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati nell'ambito delle attività sensibili identificate;
- le **regole di condotta** a cui i Destinatari devono adeguarsi nello svolgimento delle funzioni aziendali.

GELAB S.r.l., in relazione all'attività sociale svolta, ha ritenuto di non essere esposta alle classi di reati per le quali non è stata prevista una Parte Speciale.

Per tali reati, la Società ha valutato che il proprio complesso di presidi – organizzativi, procedurali ed etici – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia anche astrattamente idoneo ad eliminare il rischio di commissione di tali reati.

Si elencano di seguito le classi di reato ritenute non a rischio:

- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);
- reati contro la fede pubblica (art. 25 bis del Decreto);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto);

- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto);
- delitti di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto);
- reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto);
- reati di contrabbando (art. 25 sexiexdecies del Decreto);
- disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto).

1. AMMINISTRAZIONE E FINANZA

a) Gestione delle comunicazioni sociali, delle scritture contabili e approvazione del bilancio di esercizio

Descrizione potenziali profili di rischio

- Modifica o alterazione di dati contabili per rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria difforme dal vero (artt. 2621 e 2622 c.c.).
- Accantonamenti e valutazioni di bilancio non conformi ai principi contabili di riferimento (artt. 2621 e 2622 c.c.).
- Ostacolo, da parte di chiunque, al controllo di sindaci, soci ovvero il C.d.A. ostacola il controllo sulla corretta tenuta dei libri sociali tramite occultamento di documenti o altri artifici (art. 2625 c.c.).
- Omessa comunicazione di un conflitto di interesse di un consigliere o di suoi familiari (art. 2629 bis c.c.).
- Simulazione o fraudolenta disposizione di prospetti, progetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (art. 2635 c.c.).
- Rischio di agevolazione di operazioni di riciclaggio tramite operazioni contabili quale "veicolo".
- Rischio di operazioni di autoriciclaggio tramite operazioni contabili in generale.

Fattispecie di Reato

REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali per fatti di lievi entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.) ;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Corruzione tra privati, quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 c.c. comma 3);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25 *octies* D. Lgs. 231/2001)

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).

Soggetti coinvolti e prassi aziendali

- Socio Unico
- Organo Amministrativo
- Consulente commercialista
- Marcello Gabana S.p.A.

La Società ha stipulato una scrittura privata la Società Marcello Gabana S.p.A., con cui quest'ultima si impegna a gestire e tenere la contabilità analitica generale di GELAB, comprensiva di fatturazione clienti e registrazione fatture fornitori, adempimenti in materia di registri iva e liquidazione periodica, stampa dei registri contabili obbligatori, quali libro giornale, inventari, cespiti ammortizzabili; predisposizione dei dati di bilancio finale di esercizio e delle eventuali situazioni contabili provvisorie infrannuali o di periodo.

La bozza del bilancio viene predisposta da un consulente esterno e sottoposta all'Amministratore Unico per la verifica e per l'elaborazione della nota integrativa.

Presidi a tutela del rischio: prassi societarie/ linee guida/ policy/ procedure e istruzioni operative

Per la redazione del bilancio, si richiamo le seguenti procedure approvate da Marcello Gabana S.p.A.:

- P.MG.01 - GESTIONE PROCEDURE CONTABILI SU FATTURE ATTIVE E PASSIVE;
- P.MG.02 - GESTIONE MOVIMENTI BANCARI E PER PAGAMENTI;
- P.MG_03 - GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA E RELATIVE DICHIARAZIONI;
- P.MG.04 - DOCUMENTAZIONE PER REDAZIONE BILANCIO.

Regole di condotta

I Destinatari devono:

- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare il codice etico, i principi e le procedure richiamate nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con la facoltà da parte dell'OdV di GELAB di poter richiedere in visione tutta la documentazione inerente all'attività svolta da Marcello Gabana S.p.A. nell'interesse di GELAB;

- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita agli Organi Sociali, ed ai Soci, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal corrispondere, offrire, promettere, anche per interposta persona, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, denaro o altra utilità (ad esempio, sotto forma di promessa di assunzione) non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altre Società o enti privati, a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, ovvero a persone da queste indicate, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non siano accettate;
- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate. È inoltre previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di non:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulla sua controllante/Società del Gruppo, nonché sulla loro attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e della sua controllante/Società del Gruppo;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società della sua controllante/Società del Gruppo;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della sua controllante/Società del Gruppo fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- procedere alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, ovvero procedere alla sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare i creditori;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo alle funzioni delle pubbliche autorità anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della Società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e partner d'affari anche di Società del Gruppo di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale);
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale. Si considerano atti di cortesia commerciale di modico valore gli omaggi e ogni altra utilità provenienti dal medesimo soggetto e/o ente che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro; in nessun caso gli omaggi possono consistere in somme di denaro;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- locare immobili nella disponibilità di GELAB S.r.l., a titolo gratuito o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato a clienti / fornitori e/o a persone da questi ultimi indicate, o prendere in locazione da tali soggetti degli immobili a prezzi sensibilmente superiori a quelli di mercato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari dovranno quindi, nell'esercizio delle proprie attività:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di GELAB S.r.l.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di GELAB S.r.l. necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi;
- presentare all'assemblea atti e documenti completi, corrispondenti alle registrazioni contabili, nonché evidenziando tutte le stime ed assunzioni rilevanti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Pubbliche Autorità, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

b) Pianificazione e gestione dei flussi finanziari

Attività a rischio di commissione di reati presupposto

REATI CONTRO LA P.A.

- L'attività potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati di corruzione di un pubblico funzionario in quanto un esponente della Società potrebbe alterare i flussi finanziari in ingresso o in uscita dalla Società stessa al fine di creare "disponibilità" o "fondi neri" da utilizzare per fini corruttivi, ad esempio in ambito di certificazioni.
- A titolo esemplificativo, rispetto alle fattispecie di corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, la Società potrebbe selezionare come fornitore un soggetto vicino a un funzionario pubblico o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio o corrispondere ad esso un compenso superiore a quello dovuto con lo scopo di creare disponibilità da potersi utilizzare per fini corruttivi.
- A titolo esemplificativo, la Società potrebbe selezionare come fornitore un individuo vicino a un soggetto terzo, al fine di trarre un indebito vantaggio dall'intermediazione esercitabile da quest'ultimo nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- La Società potrebbe erogare somme di denaro per servizi "fittizi", ad esempio servizi di manutenzione, a soggetti compiacenti, creando "disponibilità" o "fondi neri" da utilizzare per il finanziamento di un'associazione criminale, al fine di ottenere un indebito vantaggio dall'associazione stessa.

REATI SOCIETARI

- La Società potrebbe erogare somme di denaro per servizi "fittizi", ad esempio servizi di manutenzione, a soggetti privati compiacenti, creando "disponibilità" o "fondi neri" da utilizzare per scopi corruttivi.
- A titolo esemplificativo, rispetto a entrambe le fattispecie di corruzione, la Società potrebbe offrire o promettere denaro o altre utilità a un dipendente responsabile delle vendite di un fornitore, al fine di indurlo a concludere un contratto a condizioni particolarmente favorevoli per la Società.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

- A titolo esemplificativo, il reato di riciclaggio si può configurare qualora un appartenente alla Società versi ad un fornitore/ consulente, a titolo di corrispettivo, denaro di provenienza delittuosa al fine di occultarne la provenienza illecita
- La Società potrebbe commettere il reato di autoriciclaggio, ad esempio, gestendo i flussi finanziari derivanti da reati compiuti all'interno dell'ente - come, per esempio, reati fiscali - con modalità tali da impedire l'identificazione della loro provenienza illecita.
- A titolo esemplificativo, l'attività potrebbe configurare il rischio di commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio nel caso in cui, ad esempio, si fosse consapevolmente selezionato un fornitore che offra merce di provenienza illecita a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato e tali beni fossero successivamente utilizzati nell'ambito dell'attività della Società, ovvero venduti a terzi al fine di occultarne la provenienza illecita.
- A titolo esemplificativo, l'attività potrebbe configurare il rischio di commissione del reato di auto-riciclaggio nel caso in cui, senza effettuare i dovuti controlli sul fornitore, si proceda ad acquistare beni o servizi provenienti a qualsiasi titolo da delitto.

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

- A titolo esemplificativo, al fine di ottenere un contratto vantaggioso in termini di costi, la Società potrebbe selezionare un fornitore che impiega lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto (per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge).

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

- Il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti potrebbe verificarsi laddove un dipendente della Società non essendone autorizzato acceda indebitamente (utilizzando credenziali altrui) ai conti di titolarità della Società e alteri i flussi finanziari destinati al pagamento delle spese della Società (fatture disposte a favore dei fornitori) nell'interesse

o a vantaggio della Società, ad esempio con la finalità di creare disponibilità extracontabili da destinarsi a fini corruttivi.

- Nell'ambito dell'attività di gestione dei flussi finanziari, a titolo esemplificativo, il reato di frode informatica potrebbe verificarsi laddove un dipendente della Società, alteri senza diritto il funzionamento dei sistemi informatici di pagamento in uso alla Società e/o i dati informativi in esso contenuti, nell'interesse o a vantaggio della Società e dal quale derivi una movimentazione o un trasferimento di danaro.

REATI TRIBUTARI

- La Società potrebbe avvalersi di fatture o documenti ad esse equiparati per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, facendo figurare pagamenti e, quindi, costi maggiori rispetto a quelli effettivi indicando poi nelle dichiarazioni relative all'imposta sul reddito o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi
- La Società potrebbe attuare una gestione anomala dei flussi finanziari al fine di alterare dati contabili e indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indicando nella dichiarazione relativa all'imposta sul reddito o sul valore aggiunto elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi.
- L'attività presenta il potenziale rischio di commissione del reato in quanto la Società potrebbe, al fine di consentire l'evasione a terzi, emettere fatture o altri documenti ad esse equiparati a fronte di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti (in tutto o in parte).

Fattispecie di Reato

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001):

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.).

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (rt. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.);

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- altri reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quali, ad esempio: falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.);

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 D.Lgs 286/1998)

REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000).

Soggetti coinvolti e prassi aziendali

- Amministratore Unico;
- Marcello Gabana S.p.A.

La funzione amministrativa e contabile è interamente svolta in *outsourcing* da Marcello Gabana S.p.A., tramite contratto di fornitura servizi, nel quale quest'ultima si impegna, specificamente, a gestire e tenere la contabilità analitica generale comprensiva di fatturazione clienti e registrazione fatture fornitori.

L'Amministratore Unico redige il piano di *business* annuale, il budget di spesa e le previsioni di fatturato. Il piano di *business* tiene conto di tutte le esigenze e le risorse necessarie per il mantenimento del sistema qualità del laboratorio, secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

In ogni caso, il soggetto che si occupa della gestione contabile di Gelab S.r.l. è soggetto diverso rispetto al responsabile della contabilità per le altre Società del Gruppo nonché per la MARCELLO GABANA S.p.A.

Le fatture vengono trasmesse alla funzione amministrativa di MARCELLO GABANA S.p.A. e gestite da quest'ultima che ne verifica la corrispondenza rispetto all'ordine emesso per quantità e qualità.

La gestione dei pagamenti MARCELLO GABANA S.p.A. e il versamento dei contributi sono interamente devoluti a personale di MARCELLO GABANA S.p.A., che procede in seguito ad autorizzazione dell'Amministratore Unico (unico soggetto che ha accesso al conto corrente della Società e potere di firma dei contratti).

Anche la gestione delle buste paga è in capo alla funzione amministrazione di MARCELLO GABANA S.p.A.

La scelta dei fornitori è prerogativa esclusiva dell'Amministratore Unico.

Presidi a tutela del rischio: prassi societarie/ linee guida/ policy/ procedure e istruzioni operative

Si richiamo le seguenti istruzioni operative approvate da Marcello Gabana S.p.A.:

- ✓ LG.MG_05 Controllo di Gestione;
- ✓ LG.MG_02 - Gestione degli Acquisti.

Regole di condotta

I Destinatari devono:

- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della Società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e partner d'affari anche di Società del Gruppo di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale);
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale. Si considerano atti di cortesia commerciale di modico valore gli omaggi e ogni altra utilità provenienti dal medesimo soggetto e/o ente che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro; in nessun caso gli omaggi possono consistere in somme di denaro;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- assicurare che ogni operazione posta in essere con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner d'affari, etc.) sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari dovranno quindi, nell'esercizio delle proprie attività:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari;

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei Protocolli aziendali, avuto riguardo, tra l'altro e in particolare, alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia fiscale;
- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali GELAB S.r.l. ha rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, nonché ai rapporti di fornitura e di vendita;
- conservare la documentazione a supporto relativa alla gestione del fornitore e/o del cliente;
- astenersi dall'accettare / effettuare pagamenti in contanti (o con assegni trasferibili) per operazioni di acquisto con pagamento frazionato (acconto all'ordine e saldo alla consegna) che, cumulati, superino la soglia di ammissibilità dei pagamenti in contanti (o con assegni trasferibili) stabiliti dalla vigente normativa in materia di anticiclaggio;
- astenersi dall'accettare /emettere assegni bancari, postali o circolari che non rechino l'indicazione della ragione sociale del beneficiario;
- astenersi dall'accettare /emettere assegni bancari, postali o circolari privi della clausola della non trasferibilità oltre i limiti previsti dalla legge
- operare nel rispetto delle leggi vigenti, dei principi di Governance della Società, delle norme del Codice Etico, dei Principi generali di Comportamento enucleati nel presente Modello Organizzativo, nonché dei presidi di controllo validi ai fini 231 a presidio dei rischi-reato identificati;
- sottoporre i fornitori a valutazione e qualifica, sulla base di quanto definito nella normativa interna.

c) Gestione degli adempimenti fiscali

Attività a rischio commissione di reati presupposto

REATI CONTRO LA P.A.

- L'attività potrebbe essere strumentale alla commissione dei vari reati di corruzione di un pubblico funzionario in quanto un esponente della Società corrispondere denaro o altra utilità a un funzionario delle Agenzie fiscali al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società stessa.

REATI TRIBUTARI

- A titolo esemplificativo, la Società potrebbe utilizzare fatture o altri documenti relative a operazioni inesistenti al fine di indicare elementi passivi fittizi, che, riducendo la base imponibile indicata nelle dichiarazioni annuali relative all'imposta sul reddito e all'imposta sul valore aggiunto, fanno conseguire un indebito vantaggio d'imposta.
- Un esponente della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, potrebbe indicare, nelle relazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi inferiori all'effettivo o elementi passivi fittizi per il tramite di operazioni simulate, di una falsa documentazione e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare gli accertamenti dell'amministrazione finanziaria.

- L'attività presenta un rischio teorico di commissione del reato in quanto, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, potrebbero essere indicati nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore al reale o elementi passivi fittizi senza che ciò sia accompagnato anche da una falsificazione o artifici contabili. Infatti, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- L'attività presenta un rischio teorico di commissione del reato in quanto la Società, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, potrebbe non presentare la dichiarazione relativa a dette imposte. Inoltre, il comma 2 dell'art. 5 D. Lgs. 74/2000, punisce anche la mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta.
- L'attività presenta un potenziale rischio di commissione del reato in quanto la Società potrebbe (al fine di non versare le somme dovute) portare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti non spettanti o crediti inesistenti.
- L'attività presenta un potenziale rischio di commissione del reato in quanto, in presenza di una procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la Società potrebbe porre in essere atti simulati di alienazione ovvero altri atti fraudolenti sui beni di proprietà al fine di rendere infruttuosa l'azione riscossiva.
- L'attività presenta un potenziale rischio di commissione del reato in quanto la Società, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi, potrebbe indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi in un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi. Il rischio di commissione di tale fattispecie, essendo riferita alla transazione fiscale, si presenta unicamente in caso di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione del debito - perciò in situazioni di crisi d'impresa.

Fattispecie di Reato

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);

- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Soggetti coinvolti e prassi aziendali

- Amministratore Unico;
- Marcello Gabana S.p.A.;
- Consulente esterno.

La Società ha stipulato una scrittura privata con Marcello Gabana S.p.A., con cui quest'ultima predispone le bozze dei documenti fiscalmente obbligatori e rilevanti, relativi alla dichiarazione dei redditi iva, irap, sostituiti di imposta e altre comunicazioni, comprese tutte le attività di natura contabile propedeutiche al calcolo delle imposte stesse e, dopo la valutazione e approvazione da parte dell'Amministratore Unico, MARCELLO GABANA S.p.A. si occupa di trasmettere tutte le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

L'Amministratore Unico sottoscrive le dichiarazioni IRES, IRAP e IVA oltreché il "Modello 770" e il "Modello F24".

L'Amministratore Unico autorizza le disposizioni di pagamento.

Tutte le fatture e la documentazione fiscale sono archiviate da MARCELLO GABANA S.p.A. all'interno di un gestionale informatico al quale hanno accesso unicamente l'Amministratore Unico di GELAB ed il personale amministrativo di MARCELLO GABANA S.p.A., preposto all'attività contabile di GELAB S.r.l.

Presidi a tutela del rischio: prassi societarie / linee guida / policy / procedure e istruzioni operative

Si richiamo le seguenti procedure/istruzioni operative approvate da Marcello Gabana S.p.A.:

- ✓ P.MG.01 - GESTIONE PROCEDURE CONTABILI SU FATTURE ATTIVE E PASSIVE;
- ✓ P.MG.02 - GESTIONE MOVIMENTI BANCARI E PER PAGAMENTI;
- ✓ P.MG_03 - GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA E RELATIVE DICHIARAZIONI;
- ✓ P.MG.04 - DOCUMENTAZIONE PER REDAZIONE BILANCIO.
- ✓ LG.MG_05 Controllo di Gestione

Regole di condotta

I Destinatari non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale; in particolare essi devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei Protocolli aziendali, avuto riguardo, tra l'altro e in particolare, alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia fiscale;
- nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali e della documentazione a carattere fiscale;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del *partner* commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali GELAB S.r.l. ha rapporti di natura commerciale, finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, nonché ai rapporti di fornitura e di vendita;
- conservare la documentazione a supporto, relativa alla gestione degli adempimenti fiscali;
- astenersi dall'eseguire prestazioni nel caso non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Gli strumenti organizzativi della Società (organigramma aziendale, comunicazioni organizzative, procedure e quant'altro) devono essere improntati ai principi generali di:

- conoscibilità del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne aziendali devono ispirarsi, altresì, ai seguenti principi generali, in modo da assicurare:

- segregazione delle funzioni, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione delle procedure.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per la medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato, oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- utilizzare documenti falsi o alterati;
- adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare lo svolgimento di attività ispettive, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti;
- esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici.

La Società e Marcello Gabana S.p.A., coinvolta nella gestione degli adempimenti fiscali, sono tenute ad osservare le regole di condotta indicate, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare:

- devono essere definiti ruoli, responsabilità e controlli relativi alla gestione degli aspetti fiscali;
- deve essere garantita adeguata tracciabilità delle comunicazioni inviate dalla Società alle Autorità fiscali (es. Agenzia delle Entrate);
- deve essere definita una precisa indicazione delle scadenze, delle tempistiche e delle responsabilità attinenti agli adempimenti fiscali attraverso la tenuta di uno scadenziario;
- devono essere previsti dei controlli sulla correttezza formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni;
- devono essere predisposte, secondo i termini di legge, le dichiarazioni e i pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti;
- deve essere previsto di un sistema di monitoraggio periodico delle novità normative in ambito fiscale;
- deve essere garantita la tracciabilità del processo relativo alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, da effettuarsi nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in virtù degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;
- deve essere garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- in caso di notifica di accertamenti di imposta e sanzioni rilevanti, deve essere data tempestiva comunicazione dei medesimi all'Amministratore Delegato al fine di evitare il compimento di operazioni che possano configurare una sottrazione di attività alla riscossione coattiva.

d) Gestione di note spese e cassa contanti

Attività a rischio commissione di reati presupposto

REATI CONTRO LA P.A.

- A titolo esemplificativo, al fine di creare disponibilità da utilizzarsi per fini corruttivi così da ottenere un trattamento di favore, la Società potrebbe elargire somme di denaro a fronte di note spese non motivate/inesistenti o riconoscere ai dipendenti nonché a collaboratori esterni, sotto forma di rimborsi spese, somme di denaro da utilizzare in attività corruttive nei confronti di un pubblico ufficiale.

REATI SOCIETARI

- A titolo esemplificativo, al fine di avere disponibilità di denaro o altre utilità da offrire a terzi per scopi corruttivi, la Società potrebbe corrispondere ai dipendenti somme di denaro a titolo di note spese non adeguatamente motivate/inesistenti o prevedere delle inadeguate procedure di controllo della gestione dei rimborsi spese.

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- A titolo esemplificativo, l'attività potrebbe essere strumentale alla commissione delle fattispecie di reato in oggetto, nel caso in cui fossero utilizzate disponibilità finanziarie di provenienza illecita per la liquidazione delle note spese, occultandone così la provenienza illecita.

REATI TRIBUTARI

- A titolo esemplificativo, nell'ambito della redazione delle dichiarazioni fiscali, al fine di aumentare i passivi relativi al personale e di conseguenza ottenere un indebito risparmio d'imposta, la Società potrebbe utilizzare rimborsi spese fittizi per aumentare i costi.
- A titolo esemplificativo, al fine di non rendere ricostruibile il volume del reddito o degli affari, la Società potrebbe occultare o distruggere la documentazione relativa ai costi del personale di cui è obbligatoria la conservazione (ad esempio la documentazione relativa alle note spese).

Fattispecie di Reato

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001):

- Corruzione, nelle sue varie fattispecie (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

REATI SOCIETARI (art. 25-ter D.Lgs 231/2001):

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)

REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs, 231/2001):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Soggetti coinvolti e prassi aziendali

- Amministratore Unico;
- Dipendenti;
- Marcello Gabana S.p.A.

La cassa contanti è gestita da personale di Marcello Gabana S.p.A. ed è custodita presso gli uffici della suddetta Società.

L'amministratore Unico e il tecnico campionamenti esterni sono i due soggetti dotati di carta di credito aziendale. Quando le carte di credito sono utilizzate, il soggetto consegna all'ufficio amministrazione di Marcello Gabana S.p.A. il documento giustificativo della spesa (scontrino o fattura).

Solo l'Amministratore Unico ha procura bancaria. I pagamenti vengono effettuati materialmente dalla Direzione Amministrativa di Marcello Gabana S.p.A. solo se vi è l'autorizzazione (scritta e/o orale) dell'Amministratore Unico.

Presidi a tutela del rischio: prassi societarie/ linee guida/ policy/ procedure e istruzioni operative

Si richiamo le seguenti procedure/istruzioni operative approvate di Marcello Gabana S.p.A.:

- ✓ P.MG.01 - GESTIONE PROCEDURE CONTABILI SU FATTURE ATTIVE E PASSIVE;
- ✓ P.MG.02 - GESTIONE MOVIMENTI BANCARI E PER PAGAMENTI;
- ✓ P.MG_03 - GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA E RELATIVE DICHIARAZIONI;
- ✓ P.MG.04 - DOCUMENTAZIONE PER REDAZIONE BILANCIO.
- ✓ LG.MG_05 Controllo di Gestione
- ✓ LG.MG_02 - Gestione degli Acquisti

Regole di condotta

I destinatari dovranno:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera.

Tutta la documentazione inerente al suddetto processo deve essere correttamente archiviata, al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

2. GESTIONE COMMERCIALE

Attività a rischio di commissione di reati presupposto

- Rischio di corruzione dei commerciali da parte di clienti/committenti per ottenere la concessione di particolari sconti e/o agevolazioni;
- rischio di corruzione dei commerciali da parte di clienti/committenti nel caso in cui la Società emetta certificati difformi rispetto a quanto risulta dalle analisi chimiche condotte, allo scopo di ottenere somme di denaro o altre utilità offerte dai committenti/clienti (il personale, ad esempio, potrebbe subire pressioni per modificare il risultati di analisi per le omologhe dei rifiuti destinati agli impianti di Gedit ovvero fare pressione sul personale per privilegiare le analisi per l'interno a discapito dei clienti esterni);
- la Società potrebbe stipulare contratti di lavoro fittizi o indicando compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti, indicando in tal modo elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni fiscali, ottenendo così un indebito risparmio d'imposta.

Fattispecie di Reato

REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Soggetti coinvolti e prassi aziendali

- Amministratore Unico;
- Responsabile Commerciale.

Il Responsabile Commerciale:

- svolge attività di marketing, promozione e acquisizione di nuovi clienti;
- interpreta i requisiti dei clienti e condivide con la Direzione Generale le informazioni tecniche e commerciali concordate con i clienti;
- promuove l'attività del laboratorio verso i potenziali clienti esterni;
- effettua l'esame e la valutazione delle richieste dei clienti;
- redige le offerte tecnico-economiche.

I clienti o potenziali clienti del Laboratorio Gelab sono contattati direttamente dal Responsabile Commerciale o loro stessi contattano Gelab per richiedere informazioni o offerte.

Il Responsabile Commerciale visita o contatta telefonicamente i clienti per acquisirne esigenze e richieste. Il Responsabile Commerciale conserva le informazioni acquisite dal cliente.

Acquisita la richiesta, il Responsabile Commerciale e la Direzione del Laboratorio ne valutano la fattibilità, compreso l'eventuale affido in subappalto, ad altri laboratori, delle analisi che Gelab non può effettuare.

L'iter di emissione dell'offerta prevede che la Direzione del Laboratorio formuli l'offerta tecnica nel gestionale "ProlabQ", e la metta in stato "in lavorazione", successivamente il Responsabile Commerciale la integra con l'offerta economica.

La Direzione del Laboratorio riesamina e approva l'offerta tecnico-economica finale, mettendola in stato "approvato". A questo punto il Responsabile Commerciale può stamparla o inviarla via mail al cliente.

Il gestionale traccia chi ha emesso l'offerta e chi l'ha approvata.

L'offerta può essere emessa oltreiché dal Responsabile Commerciale dall'Amministratore Unico (che, attualmente, riveste le funzioni di Direttore Generale e Responsabile Laboratorio) o dal suo sostituto.

L'Amministratore Unico in qualità di Direttore del Laboratorio è l'unico soggetto autorizzato a riesaminare ed approvare le offerte.

Il personale che svolge le attività operative di laboratorio è impiegato esclusivamente per Gelab S.r.l. e non ha altri incarichi che possano entrare in conflitto o compromettere la conformità delle prove allo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

La retribuzione mensile dei dipendenti è fissa ed eventuali premi di produzione sono definiti all'inizio dell'anno e sono basati sul raggiungimento di obiettivi sia quantitativi (fatturato) che qualitativi (realizzazione dei piani di miglioramento aziendale) ma, in tutti i casi, indipendenti dal numero di prove eseguite o dai risultati delle prove o altri elementi che potrebbero condizionare negativamente i risultati delle prove.

Al fine di garantire l'imparzialità del proprio operato con particolare riferimento ai rapporti con committenti/clienti ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa ISO 17025: 2018, la Società è sottoposta – con cadenza annuale – ad un'attività di audit da parte di *audit* esterno.

Presidi a tutela del rischio: prassi societarie/ linee guida/ policy/ procedure e istruzioni operative

Si richiamo le seguenti procedure approvate da GELAB S.r.l.:

- ✓ Manuale Della Qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 E UNI EN 9001:2015 (Sezione 7 - REQUISITI DI PROCESSO)
- ✓ PG003_Gestione delle non conformità e dei reclami cliente;
- ✓ PG004_Gestione delle azioni correttive e preventive.

Regole di condotta

Nell'ambito dei Processi a Rischio individuati nella presente Parte Speciale i Destinatari devono:

- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- astenersi dal corrispondere, offrire, promettere, anche per interposta persona, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altre Società o enti privati, a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, ovvero a persone da queste indicate, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non siano accettate;
- tenere i rapporti con i terzi ispirandosi ai principi di lealtà e correttezza;
- evitare che i rapporti con i terzi compromettano l'integrità e la reputazione di entrambe le parti;
- evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare

tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei comportamenti sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate.

È inoltre previsto l'espresso divieto a carico degli organi sociali e dei dipendenti della Società e a carico di consulenti, collaboratori, agenti, fornitori e *partner* d'affari anche di Società del Gruppo di:

- effettuare indebite offerte o promesse o elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, anche mediante interposta persona, a fornitori, clienti o a persone dagli stessi indicate, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi (fatta salva la corresponsione di regali od omaggi riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale);
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da fornitori o clienti, anche a seguito di raccomandazioni o pressioni provenienti da questi ultimi, che non siano in alcun modo riconducibili ad atti di normale cortesia commerciale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti o clienti e/o a persone da questi ultimi indicate che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Nei casi in cui si verificano eventi straordinari ovvero criticità non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione delle attività a rischio, il personale deve immediatamente segnalare la situazione in oggetto al proprio diretto superiore affinché siano effettuate tutte le azioni necessarie.

3. GESTIONE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

a) Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale

Attività a rischio di commissione di reati presupposto

Le aree ritenute più specificamente a rischio per la GELAB S.r.l. risultano essere le seguenti:

- 1) modalità e scelte di gestione dei rifiuti prodotti da Gelab S.r.l., con particolare riguardo ai rifiuti liquidi pericolosi, con riferimento ai divieti di scarico e di inquinamento delle matrici ambientali secondo i parametri e limiti di legge;
- 2) rapporti con le Società di gestione dei rifiuti cui Gelab S.r.l. si rivolge per l'analisi e smaltimento dei rifiuti propri;
- 3) verifica di congruità delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni d'obbligo dei clienti ed operatori ambientali, in particolare operanti nel ciclo di gestione dei rifiuti, con cui Gelab S.r.l. ha rapporti di servizio e commerciali;
- 4) predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti e ambientali per Società terze e del Gruppo.

Fattispecie di Reato

REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001):

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/2006);

- Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanza indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137 commi 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006);
- Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).

Soggetti coinvolti e prassi aziendali

- Responsabile Laboratorio
- Responsabile Emissioni
- Responsabile tarature
- Tecnico Campionamenti Emissioni
- Tecnico Analista
- Tecnico del Campionamento

Il Laboratorio Gelab effettua, su matrici ambientali solide e liquide, analisi qualitative e quantitative di anioni, metalli, sostanze organiche volatili e semivolatili (solventi, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Policlorobifenili, fenoli, idrocarburi, pesticidi...) e di tutti i parametri chimici e chimico-fisici che sono necessari alla caratterizzazione del campione (es. pH, temperatura, conducibilità, durezza, TOC etc.) e all'inquadramento nel rispettivo contesto normativo mediante confronto con i limiti cogenti.

L'attività di analisi viene pianificata all'interno del laboratorio da Responsabile Laboratorio e descritta nella PG 007 "Accettazione e gestione campioni" sulla base di:

- obblighi di legge sui tempi di analisi
- urgenze, fisse o segnalate di volta in volta dai clienti
- indicazioni della direzione e dell'amministrazione
- carico di lavoro
- propria esperienza

La procedura descrive le modalità per il trasporto, ricezione, manipolazione, protezione, immagazzinamento, conservazione o restituzione dei campioni di prova e tutti gli accorgimenti per garantire l'integrità del campione.

Al ricevimento in laboratorio, il Tecnico Analista (TA) provvede al controllo dei campioni ricevuti per quanto riguarda quantità, corretta conservazione in funzione del tipo di campione (inclusa, ove applicabile, la temperatura), presenza della documentazione eventualmente necessaria, identificazione (dal prelievo, chiunque l'abbia eseguito). In caso di anomalia provvede a informare il cliente.

Vengono quindi concordate o stabilite le azioni a seguire. Nell'attesa i campioni vengono conservati negli appositi spazi identificati come Campioni in attesa.

Il Tecnico Analista registra sui moduli predisposti (MOD060, MOD061, MOD069) i dati identificativi del campione e gli eventuali scostamenti tra le condizioni attese.

Il Tecnico Analista o il Responsabile Laboratorio contattano il cliente per segnalare scostamenti o richiedere ulteriori chiarimenti.

Nel caso il cliente richieda l'effettuazione dell'analisi anche in presenza di scostamenti o anomalie, il Responsabile Laboratorio inserisce nel Rapporto di Prova la dichiarazione in cui declina la responsabilità e indica quali sono i risultati che possono essere influenzati dallo scostamento.

Presidi a tutela del rischio: prassi societarie/ linee guida/ policy/ procedure e istruzioni operative

- MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e UNI EN ISO 9001: 2015;
- PG002_GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI CARTACEE E INFORMATICHE
- PG003_Gestione delle non conformità e dei reclami cliente
- PG004_Gestione delle azioni correttive e preventive
- PG006_Assicurazione Qualità dei DATI;
- PG007_Accettazione Campioni.

Regole di condotta

Nello svolgimento delle attività si osservano i seguenti principi di prevenzione generale:

- è fatto divieto di compiere azioni o tenere comportamenti che siano idonei a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone, per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale;
- è fatto divieto di utilizzare impianti e/o macchinari in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale;
- è fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti in modo incontrollato e/o immetterli – nello stato solido o liquido – nelle acque superficiali e sotterranee;
- è fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- è fatto divieto di conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non specificatamente autorizzati;
- è fatto divieto di ostacolare o impedire l'accesso ai soggetti incaricati del controllo (es: ARPA).

A tal fine, i Destinatari devono:

- garantire una raccolta e smaltimento dei propri rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- effettuare lo smaltimento dei propri rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;
- definire i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla scelta delle Società di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non;
- verificare che gli operatori ambientali che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto;
- garantire che le analisi di caratterizzazione dei rifiuti e le altre analisi

ambientali e chimiche-biologiche per le Società clienti siano svolte secondo criteri di qualità, professionalità, obiettività, legalità, opportunamente indicando gravi rischi, pericoli o danni ambientali e il superamento dei limiti di legge, anche con segnalazioni alle competenti autorità ove previsto e consentito o imposto dalla legge;

- garantire che il personale operante nel laboratorio, nei limiti della propria attività, rispetti l'ambiente e le norme di buona condotta e di legge in tema di gestione rifiuti prodotti.

b) Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Attività a rischio di commissione di reati presupposto

Il reato di omicidio colposo potrebbe essere commesso nell'ipotesi in cui, a causa della violazione da parte della Società degli obblighi dettati dalla vigente normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, si cagioni per colpa la morte di una o più persone.

Il reato di lesioni personali colpose potrebbe essere commesso nell'ipotesi in cui, a causa della violazione da parte della Società degli obblighi dettati dalla vigente normativa in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, si cagionino per colpa lesioni personali.

Reati a rischio commissione

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001):

- Omicidio colposo (Art. 589 co. 2 c.p.);
- Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.).

Soggetti coinvolti e prassi aziendali

- Datore di Lavoro;
- tutti i dipendenti.

La Società ha individuato la figura del "Datore di Lavoro", ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell'Amministratore Unico.

La Società ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente.

L'attività di GELAB S.r.l. è svolta all'interno del laboratorio e degli uffici (locali adibiti a specifiche analisi e un ufficio di direzione), nonché in ambienti esterni per la raccolta di campioni e misurazioni e per sopralluoghi.

Si ricorda, infatti, che la Società ha per oggetto l'attività di ricerca scientifica e di analisi di laboratorio chimico-ambientali di acque (reflue, di scarico, di falda), terreni, rifiuti (caratterizzazione, test di cessione, classificazione), aria (in luoghi aperti e chiusi, sulle emissioni inquinanti da parte degli impianti industriali) e amianto.

Più in particolare, la mansione lavorativa consiste nelle seguenti fasi o operazioni:

- eventuale campionamento esterno;
- ricevimento campioni;
- preparazione campioni per analisi (prelievo campioni, sdoppiatura);

- pesatura prodotti chimici;
- preparazione reagenti o apparecchiature per esecuzione analisi;
- esecuzione analisi (essiccazione, miscelazione, analisi gas massa, gascromatografia) e controllo parametri;
- preparazione e stampa certificati di analisi;
- sistemazione bancone/ pulizia;
- lavaggio vetreria.

Le principali operazioni (attacchi acidi, miscelazione a caldo, miscelazione a freddo, diluizione, preparazione campioni contenenti amianto, ...) vengono eseguite sotto cappa aspirante da laboratorio in apposita area attrezzata.

Il deposito di prodotti e reagenti avviene in conformità alla procedura interna in armadi aspirati dotati di bacino di contenimento e separazione delle sostanze incompatibili.

I rifiuti prodotti (e in particolare i rifiuti di imballaggio) vengono classificati come da procedura interna.

All'interno del laboratorio sono presenti max n. 10 persone (incluse circa 2/3 persone esterne):

- assistente responsabile n. 1 persona
- tecnici di laboratorio n. 6 persone
- impiegato (generalmente presso uffici sede legale) n. 1 persona

Ai dipendenti/tecnici di laboratorio sono forniti i seguenti dispositivi di protezione individuali (DPI):

- guanti protezione meccanica en 388- 2142 (per campionamenti esterni);
- guanti in nitrile per agenti chimici (per tutte le operazioni incluso campionamento);
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo (per tutte le operazioni incluso campionamenti);
- maschera/ occhiali protettivi (per travasi o operazioni con sviluppo di gas/ vapori);
- mascherina protettiva en 149 ffp2 (operazioni con sviluppo di gas/ vapori);
- mascherina protettiva en 149 ffp3 (manipolazione campioni contenenti amianto);
- camice e pantaloni antiacido;
- camice da lavoro;
- stivali antiscivolo (per campionamenti esterni ove necessario);
- indumenti protezione dal freddo ad alta visibilità (per campionamenti esterni ove necessario).

Non vengono normalmente svolte attività in solitario (sono presenti sempre almeno n. 2 addetti), nemmeno durante le attività di campionamento esterno (è, infatti, presente il personale della ditta esterna)

È presente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Gli aspetti più specifici inerenti ai luoghi di lavoro e la valutazione dei rischi è adeguatamente valutata nel DVR.

Il DVR contiene l'individuazione precisa e dettagliata e la relativa valutazione dei rischi a cui i lavoratori di GELAB sono esposti.

Più nello specifico e avuto riguardo all'attività svolta dal Laboratorio di GELAB:

- nel DVR è determinata preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, sono valutati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti e sono indicate le relative misure adottate nonché le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. Tale valutazione è soggetta a periodico aggiornamento;
- per il rischio da esposizione ad agenti cancerogeni, nel DVR viene indicato l'esito della valutazione del relativo rischio e delle misure da adottare.

Dell'aggiornamento del DVR è responsabile il Datore di Lavoro, in collaborazione con l'RSPP e il Medico Competente. La consulenza sull'aggiornamento del DVR è affidata all'RSPP.

Presidi a tutela del rischio: prassi societarie/ linee guida/ policy/ procedure e istruzioni operative

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e UNI EN ISO 9001: 2015;
- PG002_GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI CARTACEE E INFORMATICHE
- PG003_Gestione delle non conformità e dei reclami cliente
- PG004_Gestione delle azioni correttive e preventive
- PG006_Assicurazione Qualità dei DATI;
- PG007_Accettazione Campioni.

Regole di condotta

Tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle attività legate alla sicurezza, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, sono responsabili, ognuno nell'ambito di propria competenza, di:

- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificare in via continuativa i rischi nonché gli strumenti di "prevenzione"; oltre all'identificazione continua di tutti i rischi devono garantire la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di aggiornamento sullo stato dell'arte degli standard e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle attrezzature di

- lavoro (compresi i macchinari) e, in generale, delle strutture aziendali;
- fornire un adeguato livello di informazione / formazione dei lavoratori, così come definiti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dei fornitori / appaltatori, sulla gestione delle attività in materia di sicurezza e salute della Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società; in particolare, ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione sufficiente ed adeguata formazione con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. In tema di informazione/formazione, inoltre, devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di tutto il personale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria;
- adottare procedure operative per far fronte con rapidità, efficacia e diligenza ad ogni tipo di emergenza che eventualmente si verifichi;
- definire ed aggiornare (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società nonché all'evolversi del panorama normativo) procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie;
- effettuare verifiche e valutazioni delle condizioni e delle modalità di lavoro per rilevare e risolvere eventuali problemi accertati; valutare i progressi realizzati ed assicurare il corretto rispetto dei principi appena esposti.

In generale tutti Destinatari del Modello Organizzativo devono rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

I soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività di cui sopra devono altresì:

- rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Società e segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo delle stesse;
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (c.d. DPI), messi a disposizione. Devono essere periodicamente monitorate l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione; tali misure devono essere sostituite ovvero modificate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia/inadeguatezza.
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- non accedere a zone che espongono a rischi gravi e specifici, in assenza di adeguate istruzioni o autorizzazioni;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'identificazione e valutazione dei

rischi, propedeutici alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- al verificarsi di eventi di forza maggiore (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni), tali da generare il rischio di incorrere nei reati di cui alla presente sezione, la Società si impegna ad adottare tempestive misure idonee a garantire che i propri dipendenti e collaboratori, nonché terzi e fornitori, siano nelle condizioni di poter svolgere la propria attività lavorativa presso gli impianti di GELAB, nel rigoroso rispetto delle previsioni e raccomandazioni emanate dalle autorità sanitarie e governative. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - periodiche informative e comunicazioni di servizio rivolte al personale dipendente contenenti norme comportamentali di carattere generale e specifico;
 - aggiornamento del DVR;
 - adozione di specifici protocolli di sicurezza fisica atti a prevenire i rischi legati agli eventi occorsi.
- partecipare diligentemente alle sessioni formative ed informative sui rischi specifici connessi con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società;
- segnalare all'RSPP eventuali situazioni di evidente rischio inerente alle attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori in virtù di un regolare contratto d'appalto o d'opera e che lavorano negli impianti della Società.

Inoltre, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, di Protocolli e delle procedure aziendali.

CODICE ETICO



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELLA SOCIETÀ "GELAB S.r.l."

PREMESSA

Il presente Codice Etico, adottato da "GELAB S.r.l.", costituisce una piattaforma di principi e di comportamenti eticamente rilevanti la cui osservanza è ritenuta indispensabile e decisiva, nell'ambito di una efficace politica di prevenzione del rischio-reato per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

L'adozione di tale documento è diretta a diffondere i valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza che devono improntare le azioni e i comportamenti dei soggetti che operano per "GELAB S.r.l.".

Nel Codice Etico sono contenuti l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che "GELAB S.r.l." presenta nei confronti dei c.d. "portatori d'interesse", categoria in cui vanno compresi il Socio, l'Amministratore, i Dipendenti, i Fornitori, la Pubblica Amministrazione e, in generale, i Terzi che vengono a contatto con l'attività societaria, ivi comprese le Società del Gruppo.

In considerazione di tale rilevanza, "GELAB S.r.l." s'impegna a promuoverne e diffonderne la conoscenza e a vigilare affinché le prescrizioni in esso contenute siano rispettate intervenendo con le azioni correttive più idonee.

Il presente Codice Etico, elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria secondo l'ultimo aggiornamento, contiene i principi generali che:

- caratterizzano l'etica di "GELAB S.r.l.";
- rappresentano le linee guida che regolano i rapporti intrattenuti con tutte le controparti;
- sono il riferimento normativo ed interpretativo delle regole di condotta che "GELAB S.r.l." prevede, incentiva, controlla ed aggiorna al fine del continuo miglioramento del proprio sistema di organizzazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico contiene le norme comportamentali che devono essere sempre rispettate nell'ambito delle attività svolte per "GELAB S.r.l." e costituisce la "linea guida" nei rapporti con i Colleghi, con i Clienti, i Fornitori, le altre Aziende e nei confronti dei soggetti pubblici e istituzionali, e degli organi di stampa.

"GELAB S.r.l." s'impegna, nei rapporti con le sue controparti, a informarle dell'esistenza del presente Codice Etico e a darne adeguata pubblicità.

Destinatari del Codice Etico di "GELAB S.r.l." sono l'Organo Amministrativo, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, tutti i Professionisti che prestano la loro opera a favore di "GELAB S.r.l.": ciascun destinatario del Codice Etico è responsabile, per la parte che gli compete, della conformità della propria attività ai principi ivi esposti.

Il rispetto delle regole, delle procedure interne e dei contenuti del presente Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei prestatori di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del codice civile.

Ogni violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico sarà, pertanto, considerata da "GELAB S.r.l." come una violazione del rapporto di fiducia con l'azienda e potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare ai sensi delle leggi e del CCNL vigenti, con le relative conseguenze in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà, se del caso, comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione stessa.

Le violazioni commesse da Consulenti e Professionisti esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi e contratti.

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico costituisce strumento preventivo e di riferimento per la condotta etica negli affari aziendali ed elemento effettivo della strategia e dell'organizzazione aziendale; ed è parte integrante sia del Modello sia del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite, adottati dalla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto. La responsabilità dell'attuazione del Codice Etico e della sua applicazione deve ritenersi conosciuta ed in capo anche a tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

Il presente Codice viene reso noto a tutto il personale aziendale. Ciascun collaboratore della Società è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; la Società vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Viene inoltre trasmesso ai propri fornitori, sia come mezzo di informazione degli impegni aziendali a cui anche il fornitore deve ispirarsi, sia come prescrizione da rispettare nello svolgimento del rapporto di lavoro.

DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

"GELAB S.r.l." s'impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante:

- distribuzione fisica del documento;
- pubblicazione sul sito internet della Società;
- affissione in luogo accessibile a tutti;
- messa a disposizione dei Fornitori e dei Terzi Destinatari.

L'organo amministrativo, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, predispone e conduce periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice e sulle materie connesse.

Nei contratti con i Terzi Destinatari (da qui anche solo "Terzi") sono, inoltre, previste l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare

l'impegno al rispetto del Modello e del presente Codice, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

IMPEGNO PER IL CODICE ETICO

Ai Dipendenti, ai Consulenti, e in seguito ai nuovi Dipendenti e Consulenti viene chiesto di firmare una dichiarazione in cui attestino di aver preso attenta visione del Codice, di averlo letto e compreso.

SCOPO DI "GELAB S.r.l."

La Società opera nel settore delle analisi chimico-fisiche e ambientali secondo quanto indicato specificamente nel proprio "oggetto sociale", nel pieno rispetto della normativa vigente e nella consapevolezza che numerose attività da essa svolte, connesse alla tutela ambientale, svolgono una utilità sociale.

Lo svolgimento dell'attività è, quindi, improntato secondo principi di responsabilità, efficacia gestionale e scrupoloso rispetto della disciplina che regola tale settore di attività, con particolare riferimento alla normativa in tema ambientale e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

"GELAB S.r.l." adotta il Codice Etico ispirando ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative.

FINALITÀ DI "GELAB S.r.l. "

La Società si propone di:

- sviluppare le attività nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo le migliori tecniche disponibili;
- proteggere e incrementare il "valore azienda" inteso sia come complesso di beni e di conoscenze tecniche connesse al settore in cui opera "GELAB S.r.l.", sia come insieme di rapporti interni ed esterni che sono utilizzati responsabilmente e consapevolmente per il raggiungimento degli scopi societari;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti affidabili, tecnicamente capaci e che condividano gli obiettivi di prevenzione dei reati;
- favorire lo sviluppo tecnico, professionale ed economico e dei propri operatori e Collaboratori;
- garantire condizioni di lavoro adeguate e rispettose della singola persona, anche sotto il profilo della sicurezza del luogo di lavoro, perseguendo l'obiettivo di mantenere/migliorare un clima di leale collaborazione tra coloro che operano per la Società.

POLITICHE E PROCEDURE

L'organo amministrativo, ogni settore o ufficio di "GELAB S.r.l.", i Dipendenti, sono tenuti a rispettare le politiche e le procedure riportate nel Modello 231/2001 e appendici, negli altri documenti di carattere organizzativo procedurale emessi dalla Società, oltre a quelle riportate nel presente Codice.

PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

I soggetti che agiscono per perseguire gli obiettivi della Società operano nel rispetto dei seguenti principi ispiratori:

- "GELAB S.r.l." ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti a livello nazionale e comunitario;
- i rapporti ed i comportamenti a tutti i livelli aziendali devono essere improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto;
- tutti coloro che operano per "GELAB S.r.l." devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi di "GELAB S.r.l." o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi di "GELAB S.r.l.";
- ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con soggetti pubblici, nonché con gli interlocutori commerciali privati, devono essere improntati al pieno rispetto delle norme vigenti e dei principi di imparzialità e correttezza.

Tali principi rappresentano i criteri di azione, devono trovare sistematica e scrupolosa applicazione in ogni ambito interno e con riferimento a tutte le attività e iniziative intraprese e devono, inoltre, essere sempre tenuti in considerazione e adottati rispetto ai principali strumenti di regolamentazione comportamentale nell'ambito della gestione del rischio-reato.

Di seguito, vengono elencate una serie di situazioni rilevanti – senza alcuna pretesa di esaustività – in cui i principi sopra esposti devono trovare rigorosa applicazione.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

La tenuta della contabilità è improntata a criteri di correttezza, trasparenza e completezza. Nelle scritture contabili devono essere annotate unicamente registrazioni veritiere, rispondenti alla reale natura delle operazioni inserite.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione affinché

i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti di "GELAB S.r.l." con i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e di Vigilanza sono improntati a criteri di trasparenza e professionalità, in uno spirito di massima collaborazione.

I rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal DPCM 28/11/2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

In particolare, in considerazione della natura dei rapporti con soggetti pubblici ed al fine di garantire le condizioni perché siano rispettati i principi di cui sopra:

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di un pubblico servizio o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché a soggetti stranieri che per le leggi italiane siano da considerare pubblici ufficiali, salvo che si tratti doni o utilità d'uso di modico valore;
- è proibito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- quando è in corso qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, né tanto meno porre in essere, direttamente o indirettamente, azioni quali:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti al di fuori di quanto consentito dalla legge;
- qualora "GELAB S.r.l." utilizzi un "soggetto terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dovrà essere espressamente previsto nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione che nei confronti del consulente valgono le medesime regole e procedure fissate per il personale dipendente e, ad ogni modo, "GELAB S.r.l." non potrà farsi rappresentare da "soggetti terzi" che possano trovarsi in situazioni di conflitto

di interesse.

OMAGGI

I Dipendenti e tutti i soggetti che operano per perseguire gli interessi di "GELAB S.r.l." non devono accettare doni o prestazioni di qualsiasi natura da soggetti con i quali intrattengono rapporti connessi con la propria attività lavorativa, se questi eccedono i limiti previsti dalle consuetudini o se sono in ogni caso contrari alla normativa attualmente in vigore. Gli omaggi non devono in alcun modo poter essere considerati come volti ad acquisire vantaggi in modo improprio.

A tal fine ciascun dipendente o collaboratore s'impegna a non accettare omaggi.

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

"GELAB S.r.l.", nello svolgimento della propria attività persegue gli obiettivi di tutela dell'ambiente naturale stabiliti dal Legislatore riconoscendo il valore decisivo di tale "bene giuridico" e improntando la propria azione secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, secondo la normativa e i controlli richiesti in tema di raccolta e riciclaggio di rifiuti e attraverso intermediari autorizzati.

SALUTE E SICUREZZA

"GELAB S.r.l." considera un valore fondamentale, la sicurezza e l'integrità fisica e morale di tutti coloro che operano in azienda.

A tal fine s'impegna a promuovere il rispetto delle norme vigenti e l'osservanza delle disposizioni societarie in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, garantendo nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione il rispetto scrupoloso del principio di effettività e adoperandosi per migliorare, secondo le migliori tecnologie disponibili, le condizioni dei luoghi di lavoro affinché siano pienamente rispettose della dignità individuale e tali da garantire un clima lavorativo sereno e proficuo per ciascuna persona.

Per ogni tipo di decisione e a ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, "GELAB S.r.l." fa riferimento ai seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno

pericoloso;

- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, e l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

IMPARZIALITÀ

Nelle relazioni con tutte le parti interessate, "GELAB S.r.l." evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso e lo stato di salute dei suoi interlocutori e Collaboratori.

CORRETTEZZA IN CASO DI CONFLITTI D'INTERESSE

Nello svolgimento di ogni attività, "GELAB S.r.l." opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un Dipendente o Collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Società e dei suoi Azionisti per trarne un vantaggio di natura personale.

TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

"GELAB S.r.l." riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza e di sfruttamento, soprattutto se volto a limitare la libertà personale e compromettente la dignità umana.

"GELAB S.r.l." s'impegna a promuovere, nell'ambito della propria attività ed *in primis* tra i propri Dipendenti, Collaboratori, Fornitori e Partner, la condivisione dei medesimi principi.

COMPORTAMENTI ILLECITI DEI DESTINATARI

I Destinatari si debbono astenere dall'erogare o promettere a terzi, somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire gli interessi di "GELAB S.r.l.", anche se sottoposti a illecite pressioni.

Essi non possano accettare per sé o per altri tali somme e/o utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con "GELAB S.r.l.".

È vietato esporre e diffondere fatti non rispondenti al vero oppure omettere informazioni o occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i terzi destinatari delle suddette informazioni.

Eventuali azioni rilevate in contrasto con i principi etici e di comportamento definiti dal presente Codice devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI COMPITI E DEI CONTRATTI

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI E DELLE TRANSAZIONI

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e le operazioni di "GELAB S.r.l." devono avere una registrazione adeguata e ne deve essere possibile la verifica, avendo la disponibilità delle evidenze di tutte le fasi del processo (tracciabilità).

Ne consegue che per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale perché sia possibile procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli e che sia possibile individuare caratteristiche, motivazioni, autorizzazioni, svolgimento, registrazioni, conclusione/effetti e flusso informativo dell'operazione stessa agli interessati autorizzati.

USO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET

I sistemi di Posta Elettronica e Internet sono messi a disposizione da "GELAB S.r.l." per finalità connesse all'esercizio della specifica attività lavorativa. All'invio della posta elettronica deve essere prestata la stessa attenzione riservata ad altre forme di comunicazione commerciale scritta.

La connessione ad Internet e i computer di "GELAB S.r.l." non devono essere utilizzati per consultare, trasmettere o scaricare contenuti non appropriati e non conferenti all'attività lavorativa con particolare riguardo alla consultazione di sito pornografici e pedopornografici.

È fatto inoltre divieto ai Destinatari, in generale, ed in particolare nell'ambito del rapporto professionale svolto con "GELAB S.r.l.", utilizzare i supporti informatici di "GELAB S.r.l." o di terzi, per:

- penetrare abusivamente in sistemi informatici dello Stato, di enti pubblici e comunque di terzi,
 - detenere e diffonderne codici di accesso,
 - danneggiarne informazioni, dati e programmi informatici,
 - interromperne l'operatività e la connessa attività di comunicazione,
 - produrre documenti informatici pubblici falsi o aventi efficacia probatoria,
 - realizzare frodi informatiche del certificatore di firma elettronica,
- costituendo, ognuna di queste fattispecie di comportamento, delle condotte perseguibili penalmente.

SISTEMA SANZIONATORIO

L'osservanza da parte dei dipendenti di "GELAB S.r.l.", delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c.

La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice è adottato dall'organo amministrativo di "GELAB S.r.l." che s'impegna a far conoscere tempestivamente il presente Codice Etico a tutti i Destinatari con le modalità indicate nel presente documento.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023

**Aggiornamento approvato con delibera dell'Organo Amministrativo del
[REDACTED] 2024 ¹⁾**

PREMESSA

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. Whistleblowing) su informazioni, adeguatamente circostanziate, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo riguardo a violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di MARCELLO GABANA S.p.A. e delle SOCIETÀ SOTTOPOSTE A DIREZIONE E COORDINAMENTO, nonché violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e del sistema di regole e procedure vigenti.

La piattaforma è stata acquistata da MARCELLO GABANA S.p.A. ed è accessibile al seguente link <https://gruppogabana.segnalazioni.biz/#/> oltreché dal sito web della Società (<https://www.gelab.it/>).

Accedendo al link, si apre la seguente schermata:



The screenshot shows the login page for the Whistleblowing Gruppo Gabana platform. At the top left is the logo for MARCELLO GABANA HOLDING. To the right is a language dropdown menu set to 'Italiano'. Below the logo, the text 'Whistleblowing Gruppo Gabana' is displayed. A paragraph of instructions follows: 'Nel prossimo passaggio potrai scegliere la società del gruppo per la quale inviare la segnalazione. Ricordati di segnare il codice che ti verrà fornito al termine della procedura. E' indispensabile per permetterti il tracciamento della segnalazione. Se lo smarrisci non potrai sapere lo stato della segnalazione, anche se sarà comunque processata.' Below this text is a blue button labeled 'Invia una segnalazione'. At the bottom, there is a question 'Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.' followed by a text input field and a blue button labeled 'Accedi'.

Dopo aver cliccato l'opzione "invia una segnalazione", compare la seguente schermata:

¹ La procedura Whistleblowing di GELAB S.r.l. è stata approvata con delibera dell'Organo Amministrativo del 12 dicembre 2023.

Whistleblowing Gruppo Gabana

Scegli la Società del Gruppo



Cliccando sul logo "GELAB", si aprirà la pagina attraverso cui sarà possibile effettuare la segnalazione con le modalità e le garanzie esplicitamente contenute nei paragrafi che seguono.

La Procedura è finalizzata anche a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 16.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina Whistleblowing), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

1. GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Facilitatore:** la persona che assiste il segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo.
- **Gestore:** soggetto individuato quale responsabile della gestione delle Segnalazioni, ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC del 12.7.2023 e AODV dell'8.9.2023.
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l'Organismo di GELAB S.r.l., nominato dall'Organo Amministrativo ex art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, che ai fini della presente Procedura avendo ricevuto incarico e adeguato budget separato, assume anche il ruolo di Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023.
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile.

- Piattaforma online: software in uso a GELAB S.r.l. dedicato al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC del 12.7.2023 e AODV dell'8.9.2023.
- Segnalante: la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione.
- Segnalazione: la comunicazione scritta ovvero in presenza di informazioni riferibili al Personale di GELAB S.r.l., di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo riguardo a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di GELAB S.r.l., nonché violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e del sistema di regole e procedure vigenti di GELAB S.r.l.
- Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca.
- Segnalazione circostanziata: Segnalazione in cui le asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le asserzioni: i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione del Gestore; ii) "non verificabili", sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di audit e dei relativi strumenti a disposizione.
- Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave: quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
- Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterno attivato dall'ANAC.
- Segnalazione interna: la comunicazione, scritta o vocale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna o mediante richiesta di incontro con il Gestore.
- Segnalazione relativa a fatti rilevanti: i) Segnalazioni che riguardano l'Amministratore e/o controllo/vigilanza di GELAB S.r.l.; ii) Segnalazioni per le quali, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni al Modello 231 tali da esporre la Società al rischio di responsabilità amministrativa dipendente da reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; iii) Segnalazioni su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all'esito delle verifiche preliminari, sia stimabile un impatto quali-quantitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria). L'impatto è "significativo" sotto l'aspetto qualitativo se le

anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell'informativa finanziaria. La significatività dell'impatto sotto l'aspetto quantitativo viene valutata dal Gestore d'intesa con il management aziendale.

- Terzi: le persone fisiche o giuridiche che, a vario titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con GELAB S.r.l., ivi compresi i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), che svolgono la propria attività lavorativa presso GELAB S.r.l.
- Vertice Aziendale: l'Amministratore Unico di GELAB S.r.l., il Socio Unico di GELAB S.r.l. ed eventuali ulteriori organismi di vigilanza e/o di controllo istituiti in seno alla Società.

2. DESTINATARI

I destinatari della Procedura sono:

- i Vertici Aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di GELAB S.r.l.;
- il Socio di GELAB S.r.l., che è venuto a conoscenza di violazioni (possibili) oggetto di Segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui è titolare in ragione del suo ruolo di azionista rivestito nell'impresa;
- i dipendenti di GELAB S.r.l., i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), che svolgono la propria attività lavorativa presso GELAB S.r.l., che sono in possesso di informazioni su violazioni, riferibili al Personale di GELAB S.r.l..

Le informazioni, compresi i fondati sospetti, possono riguardare violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La Procedura si applica anche nel caso di Segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata.

La Procedura si applica a GELAB S.r.l., che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la diffusione interna ed esterna.

Sono escluse dal perimetro della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere Personale del segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co.2, lett. b) del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Le Segnalazioni rientranti nelle predette tipologie, pur se inserite nel Portale, non saranno, pertanto, considerate Segnalazioni Whistleblowing, e, quindi, potranno essere trattate come Segnalazioni ordinarie.

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

Per le Segnalazioni riguardanti la Società, il Gestore del processo è l'Organismo di Vigilanza di GELAB S.r.l., al quale è stato conferito ulteriore specifico incarico ad hoc.

Per la gestione delle Segnalazioni il Gestore può avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali.

Il Gestore svolge altresì gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle Segnalazioni trasmesse tramite canale esterno ovvero sulle divulgazioni pubbliche.

Per l'attività ordinaria inerente all'esercizio della funzione di gestione delle segnalazioni, all'OdV è assegnato un budget (supplementare rispetto a quello già assegnatogli per lo svolgimento delle attività previste dal modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 adottato da GELAB S.r.l.). Per la gestione di Segnalazioni che implicano approfondimenti di particolare complessità, anche di natura tecnica, il Gestore potrà anche richiedere alla Società di farsi carico direttamente dei relativi costi.

4.1 Contenuto delle Segnalazioni

Il segnalante effettua le Segnalazioni fornendo le "informazioni sulle violazioni" di cui dispone nel rispetto della normativa vigente.

Le successive fasi di verifica preliminare e accertamento sono agevolate da Segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quale a titolo esemplificativo:

- gli elementi identificativi del segnalante (es. generalità e dati di contatto), nei casi in cui l'opzione dell'anonimità non sia stata scelta;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
- elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati), per quanto noti;

- indicazione di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicazione o – se in possesso – messa a disposizione di eventuali documenti a sostegno della Segnalazione (che potranno anche essere allegati alla segnalazione);
- ogni altra informazione utile in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione ed eventuale documentazione a supporto della fondatezza della Segnalazione.

4.2 La trasmissione della Segnalazione

La Segnalazione Whistleblowing può essere inoltrata attraverso le modalità di seguito indicate.

Per un'efficiente gestione delle Segnalazioni tramite canale interno, GELAB S.r.l. si è dotata di una Piattaforma, in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La Piattaforma è accessibile dalla pagina dedicata al "Whistleblowing" accessibile tramite il seguente link: (<https://gruppogabana.segnalazioni.biz>) oltreché dal sito web di GELAB S.r.l.

Sulla pagina dedicata al Whistleblowing è pubblicata la presente Procedura.

Accendendo alla piattaforma – come anticipato in premessa – è possibile selezionare la Società del Gruppo (GELAB S.r.l.) in relazione alla quale si intende trasmettere una Segnalazione.

La piattaforma informatica consente, previa presa visione dell' "Informativa Privacy", l'invio delle Segnalazioni tramite la compilazione di un format nel quale sono indicati tutti i dati che è necessario e/o possibile inserire per effettuare la Segnalazione.

Nella compilazione del format è possibile inserire il proprio nominativo o effettuare la Segnalazione in forma anonima.

In entrambi i casi (indicazione del proprio nominativo o segnalazione anonima) la piattaforma genererà automaticamente un codice univoco che dovrà essere scaricato e conservato dal Segnalante e attraverso il quale il Segnalante potrà seguire l'iter di avanzamento della segnalazione.

La segnalazione può essere effettuata solo in forma scritta.

Sono sempre garantiti riservatezza e anonimato del Segnalante.

Il Segnalante può inoltre richiedere un incontro in presenza con il Gestore. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il segnalante deve leggere, confermare e sottoscrivere.

Qualora un soggetto diverso dal Gestore riceva una Segnalazione in cui il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing o in cui tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione stessa, questo ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni inviando al Gestore l'originale, completo di eventuale documentazione di supporto. Non può trattenere copia e deve astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della Procedura e potrà comportare l'adozione di sanzioni disciplinari.

4.3 La registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nella Piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione (tracciata tramite workflow) ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale è consentita al solo Gestore, abilitato ad accedervi attraverso specifici profili, tracciati attraverso log di sistema.

4.4 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione

Il Gestore analizza e classifica la Segnalazione, per identificare quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Il Gestore, sulla base di una preliminare valutazione svolta anche tramite eventuali analisi documentali, può ritenere di disporre la chiusura delle Segnalazioni i) generiche o non sufficientemente circostanziate; ii) palesemente infondate; iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività di approfondimento già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori approfondimenti; iv) "circostanziate verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da suggerire l'avvio della successiva fase di istruttoria; v) "circostanziate non verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche, non risulta ragionevolmente possibile svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

Il Gestore, in presenza di Segnalazioni sufficientemente circostanziate, dispone:

- l'avvio della successiva fase istruttoria;
- per le "Segnalazioni relative a fatti rilevanti", la tempestiva informativa all'Organo Amministrativo per le autonome valutazioni.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza, verrà da questi immediatamente trasmessa all'Organo Amministrativo, che gestirà l'istruttoria, e gli esiti degli approfondimenti istruttori saranno oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a cura dell'Organo Amministrativo, che prenderà gli eventuali e conseguenti opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui l'OdV ometta di trasmettere tempestivamente la segnalazione che riguarda lo stesso Organo Amministrativo, quest'ultimo previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo Gestore.

4.5 L'esecuzione dell'istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- verificare la fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- identificare i processi gestionali e decisionali interessati dai fatti esposti;
- fornire eventuali indicazioni per la correzione di possibili carenze, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati, o anche solo suggerire opportunità di miglioramento del sistema di controllo interno.

Non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto riservate alle esclusive prerogative di queste ultime.

Il Gestore nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante. Inoltre, può acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti.

Il Gestore cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali potendosi avvalere, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.

Le attività istruttorie sono svolte attingendo, a titolo esemplificativo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

4.6 Esiti

Gli esiti degli approfondimenti relativi a ciascuna Segnalazione ricevuta sono illustrati in una nota conclusiva redatta dal Gestore, che potrà contenere:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza dei fatti segnalati;
- un richiamo alle risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali commenti in merito all'opportunità di intraprendere iniziative correttive o di miglioramento sulle aree e sui processi aziendali interessati.

Al termine dell'attività istruttoria, il Gestore delibera la chiusura della Segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, il Gestore può disporre di comunicare le risultanze all'Organo Amministrativo per le valutazioni di competenza, e per il caso di rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, potrà suggerire l'adozione di misure disciplinari proporzionate;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, il Gestore comunica gli esiti all'Amministratore Unico di GELAB S.r.l.

In presenza di Segnalazioni chiuse in quanto palesemente infondate, il Gestore valuta con le altre strutture aziendali competenti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del segnalante.

In presenza di elementi di riscontro su sospette frodi con potenziali impatti fiscali emerse dall'approfondimento della Segnalazione, il Gestore informa l'Amministratore Unico.

4.7 Azioni correttive: il monitoraggio

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune iniziative di rimedio o di miglioramento, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica definire un adeguato piano di intervento.

Il Gestore monitora l'avanzamento del piano.

4.8 Conservazione e archiviazione della documentazione

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati, anche nel contesto della Piattaforma, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e art. 3, co. 1, lett. e) del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, il Gestore cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura - avvalendosi della Piattaforma e delle sue funzionalità - l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione al Gestore.

5. LE SEGNALAZIONI ESTERNE: IL CANALE ANAC

Il segnalante può effettuare una Segnalazione attraverso canale esterno quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito entro i termini previsti dalla normativa;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Società non darebbe efficace seguito alla Segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di Segnalazione interna;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È onere del segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere con l'effettuazione di una Segnalazione esterna.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate dal segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente messi a disposizione. Si tratta, in particolare, di:

- piattaforma informatica;
- Segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), che riporta indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle Segnalazioni, nonché alle Procedure.

È possibile accedere all'applicazione (canale ANAC) tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/Segnalazioni/#/>

6. GARANZIE E TUTELE

6.1 La tutela dell'identità del segnalante

Il Personale e/o i Vertici Aziendali di GELAB S.r.l. eventualmente coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse dal Gestore.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Se nell'ambito del procedimento disciplinare e nell'intero processo di gestione delle Segnalazioni interne o esterne la rivelazione dell'identità del segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente è indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società, in linea con le previsioni di cui al paragrafo 6 della "Parte Generale" del Modello di Organizzazione e Gestione ("Sistema Disciplinare").

6.2 Misure di protezione

Nei confronti di chi effettua una Segnalazione è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La protezione è garantita anche al segnalante anonimo, se successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e attuale;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Il segnalante è invitato ad indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo all'ANAC che, a sua volta, informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Si rinvia alla specifica disciplina contenuta al paragrafo 6 della Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione ("Sistema Disciplinare") per le conseguenze connesse a: i) l'eventuale adozione di misure ritorsive; ii) la violazione dell'obbligo di riservatezza; iii) i casi di ostacolo o tentato ostacolo alla Segnalazione; iv) le sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante in capo al quale è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

7. LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le tutele indicate al capitolo 7 non devono essere in alcun modo intese come una forma di impunità del Segnalante: le Società scoraggiano l'utilizzo delle Segnalazioni a fini diversi da quelli descritti nella presente Procedura.

La presente Procedura lascia dunque impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione effettuata in malafede o con colpa grave, nonché l'obbligo di risarcire (ex art. 2043 del Codice civile) eventuali danni causati dalle citate condotte illecite. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura. La responsabilità riconosciuta in capo al Segnalante comporta l'erogazione delle sanzioni indicate dal Sistema Disciplinare/Sanzionatorio previsto dal MOG della Società.

Il Gestore monitora l'applicazione e l'attuazione delle eventuali sanzioni erogate.

Contestualmente il Segnalato viene messo a conoscenza della presenza di tali violazioni affinché, ove occorra, egli sia in condizione di esercitare il suo diritto di difesa ed eventualmente agire nelle sedi opportune nei confronti del Segnalante.

PROCEDURE RICHIAMATE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

- ✓ P.MG.01 - GESTIONE PROCEDURE CONTABILI SU FATTURE ATTIVE E PASSIVE;
- ✓ P.MG.02 - GESTIONE MOVIMENTI BANCARI E PER PAGAMENTI;
- ✓ P.MG_03 - GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA E RELATIVE DICHIARAZIONI;
- ✓ P.MG.04 - DOCUMENTAZIONE PER REDAZIONE BILANCIO;
- ✓ LG.MG_05 Controllo di Gestione;
- ✓ LG.MG_02 - Gestione degli Acquisti;

- ✓ PG001_Gestione dei documenti di origine interna ed esterna;
- ✓ PG002_GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI CARTACEE E INFORMATICHE;
- ✓ PG003_Gestione delle non conformità e dei reclami cliente;
- ✓ PG004_Gestione delle azioni correttive e preventive;
- ✓ PG005_Formazione addestramento e abilitazione del personale;
- ✓ PG006_Assicurazione Qualità dei DATI;
- ✓ PG007_Accettazione Campioni.